

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)

(ต. ๒๒.๑)



คดีหมายเลขดำที่ อ. ๕๔๘/๒๕๖๔
คดีหมายเลขแดงที่ ค. ๑๑๕๕/๒๕๖๔

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๘

ระหว่าง { ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมพิทักษ์ เอ็นจิเนียริ่ง ผู้ฟ้องคดี
องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองระยอง คดีหมายเลขดำที่ ๒๙๗/๒๕๖๐
หมายเลขแดงที่ ๑๓๖/๒๕๖๔

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างเลขที่ ๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖
ธันวาคม ๒๕๕๙ กับผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๐
ตำบลนนทรี อำเภอบินทร์บุรี จังหวัดปราชญ์บุรี มีขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา
๑๕ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่ต่ำกว่า ๙๒๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดปราชญ์บุรี พร้อมป้ายชื่อโครงการ วงเงินค่าจ้าง ๕๑๒,๐๐๐ บาท กำหนดเริ่มทำงานภายใน
วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ และแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยผู้ฟ้องคดี
ได้นำหนังสือคำประกันของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบิณฑบุรี เลขที่ ๕๙ - ๔๒ -
๘๐๗๓ - ๒ จำนวนเงิน ๒๕,๖๐๐ บาท มาวางไว้กับผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติ
ตามสัญญา ในระหว่างการก่อสร้าง นายประเสริฐ แวงน่าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
นายสงวน พรหมเจริญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี และนายชินทร์ สุวรรณภูมิ
วิศวกรโยธาชำนาญการ ผู้ควบคุมงาน ได้ดูแลและกำกับกับการก่อสร้างโดยตลอด ต่อมา เมื่อได้

/ก่อสร้างแล้ว...



ก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ส่งมอบงานต่อผู้ถูกฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ที่ ปจ ๗๓๗๐๑/๐๑๕ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขงานให้แล้วเสร็จ โดยไม่ได้แจ้งให้แก้ไขงานส่วนใดบ้าง เพราะเหตุใด และให้แก้ไขอย่างไร ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือส่งมอบงานต่อผู้ถูกฟ้องคดีอีก ๒ ฉบับ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขงานเช่นเดิม หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ที่ ปจ ๗๓๗๐๒/๔๑๘ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ แจ้งค่าปรับตามสัญญาให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีว่าไม่สามารถแก้ไขงานได้ พร้อมกับขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีปรับลดค่างานให้เป็นไปตามแบบบูรปรายการ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าการก่อสร้างไม่ครบถ้วนตามแบบบูรปรายการที่กำหนดจึงไม่ตรวจรับงาน ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ที่ ปจ ๗๓๗๐๑/๕๑๐ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่ายอดค่าปรับนับถึงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้างแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ที่ ปจ ๗๓๗๐๒/๖๔๗ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ บอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การคิดค่าปรับและการบอกเลิกสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผู้ฟ้องคดีทำงานก่อสร้างเป็นไปตามแบบบูรปรายการของสัญญาจ้างแล้ว ซึ่งสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี ได้มีหนังสือรับรองว่าถนนคอนกรีตพิพาทสามารถใช้งานได้ นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีได้เข้าถือเอาประโยชน์โดยการเปิดใช้ถนนพิพาทมากกว่า ๙ เดือน แล้ว ไม่ปรากฏว่าถนนมีความชำรุดเสียหายแต่อย่างใด อีกทั้งไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้จัดหาผู้รับจ้างรายอื่นมาแก้ไขงานที่อ้างว่าผู้ฟ้องคดีก่อสร้างไม่ครบถ้วนตามแบบบูรปรายการหรือรื้อถอนถนนที่พิพาทแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินค่าการทำงานทั้งหมดที่ผู้ฟ้องคดีทำไปตามสัญญาจ้าง พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวแล้วในวันเดียวกัน แต่เพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ดังนี้

๑. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินค่าการทำงานตามสัญญาจำนวน ๕๑๒,๐๐๐ บาท และคืนเงินหลักประกัน จำนวน ๒๕,๖๐๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๕๓๗,๖๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ จนถึงวันฟ้องคดี (วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) เป็นเงินจำนวน ๔,๔๑๘ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๔๒,๐๑๘ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๕๓๗,๖๐๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี



/๒. ให้คืน...

๒. ให้คืนค่าฤชาธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือตามส่วนแก่ผู้ฟ้องคดี หรือให้ผู้ถูกฟ้องคดี
ชดใช้ค่าธรรมเนียมศาลแทนผู้ฟ้องคดี

ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ขอให้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่ง
กำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา ต่อมา
ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ ยกคำขอของผู้ฟ้องคดี หลังจากนั้น
ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องเพิ่มเติมและคำขอเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา ลงวันที่ ๑๖
กรกฎาคม ๒๕๖๑ ในประเด็นเกี่ยวกับการมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงาน ซึ่งศาลปกครองชั้นต้น
มีคำสั่งเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ไม่รับคำฟ้องเพิ่มเติมของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การและฟ้องแย้งว่า กรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ในระหว่างก่อสร้าง
นายประเสริฐ แวนนำ นายองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี นายสงวน พรหมเจริญ รองนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี และนายชินทร์ สุวรรณภูมิ ผู้ควบคุมงาน ได้ดูแลและกำกับ
การก่อสร้างโดยตลอด แต่มิได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างให้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูป
รายการ นั้น แม้นายประเสริฐและนายสงวนมิได้อยู่ดูแลกำกับกับการก่อสร้างหรือมีหน้าที่ต้องอยู่
ดูแลกำกับกับการก่อสร้างในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แต่ผู้ที่มีหน้าที่ควบคุมงาน
คือ นายชินทร์ และมิได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างให้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูป
รายการ แต่ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ต้องทำตามแบบรูปรายการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาตามข้อ ๒
ของสัญญาจ้าง การกล่าวอ้างเช่นนี้ย่อมผิดวิสัยของผู้มีอาชีพการงานในด้านประกอบกิจการ
ก่อสร้างซึ่งมีหน้าที่ต้องก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนดในสัญญาจ้างตามที่
ผู้ฟ้องคดีได้ลงนามรับรองและรับทราบแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้เข้าทำงานก่อสร้างถนนคอนกรีต
โครงการดังกล่าว โดยลงทรายรองพื้นพร้อมปรับเกลี่ยระดับ ตั้งแบบด้านข้าง และตรวจสอบระดับ
และในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ได้วางตะแกรงเหล็กสำเร็จรูปขนาด ๔ มิลลิเมตร (๓๐ x ๓๐
เซนติเมตร) และเทคอนกรีต ซึ่งในขณะเทคอนกรีต นายชินทร์ ผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดี
ได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบถนนคอนกรีตเสริมเหล็กของสำนักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นแบบรูปแนบท้ายสัญญาจ้างแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีฝ่าฝืนคำสั่งของ
ผู้ควบคุมงานและได้เทคอนกรีตจนครบเนื้องานโดยไม่ใส่เหล็กกลมผิวเรียบ RB ๑๕ มิลลิเมตร
ตามแนว CONTRACTION JOINT ตามแบบรูปดังกล่าว หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้าง
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จนกระทั่งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือส่งมอบงานต่อผู้ถูกฟ้องคดี เมื่อวันที่ ๑๖
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจสอบงานจ้างแล้วมีความเห็นว่าผู้รับจ้าง
วางเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB ๑๕ มิลลิเมตร ระหว่างรอยต่อทุกช่วง ๕ เมตร ไม่ตรงตามแบบรูป
ผลทดสอบลูกปูนอายุ ๗ วัน ไม่ตรงตามแบบรูป และป้ายโครงการไม่ทาสี จึงเห็นควรให้แก้ไข
ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ที่ ปจ ๗๓๗๐๑/๐๑๕ ลงวันที่ ๒๔



/กุมภาพันธ์...

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ต่อมา ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ส่งมอบงานครั้งที่สองต่อผู้ถูกฟ้องคดี
ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างรายงานว่าผู้รับจ้างยังไม่แก้ไขการใส่เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ
RB ๑๕ มิลลิเมตร ระหว่างรอยต่อทุกช่วง ๕ เมตร และป้ายโครงการข้อความตัวอักษรไม่ตรงตาม
สัญญาจ้าง จึงเห็นควรให้แก้ไข ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
ที่ ปจ ๗๓๗๐๑/๔๗ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขงานตามที่คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างรายงาน ต่อมา ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ส่งมอบงานต่อ
ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นครั้งที่สาม คณะกรรมการตรวจการจ้างรายงานว่าผู้รับจ้างยังไม่แก้ไขการใส่
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB ๑๕ มิลลิเมตร ระหว่างรอยต่อทุกช่วง ๕ เมตร เห็นควรให้แก้ไขงาน
ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ที่ ปจ ๗๓๗๐๑/๓๒๑ ลงวันที่ ๑๘
เมษายน ๒๕๖๐ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขงานตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างรายงาน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดี
ได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขงานถึง ๓ ครั้ง แต่ผู้ฟ้องคดีกลับเพิกเฉยมิได้แก้ไขงานให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการตรวจการจ้างรายงาน ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
ที่ ปจ ๗๓๗๐๒/๓๕๘ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
ที่ ปจ ๗๓๗๐๒/๔๑๘ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ แจ้งจำนวนเงินค่าปรับตามสัญญาให้ผู้ฟ้องคดีทราบ
ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีว่าไม่สามารถแก้ไขได้และขอให้
ผู้ถูกฟ้องคดีปรับลดค่างานให้ตามแบบรูปรายการ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือองค์การบริหาร
ส่วนตำบลนนทรี ที่ ปจ ๗๓๗๐๑/๔๗๖ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่าไม่สามารถ
ดำเนินการตามข้อเสนอของผู้ฟ้องคดีได้ เนื่องจากการปรับลดค่างานดังกล่าวจะเป็น
การเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง มิใช่เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ซึ่งขัดต่อระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๑๒๙ จากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ที่ ปจ ๗๓๗๐๑/๕๑๐
ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าค่าปรับเกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้างแล้ว
และต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ที่ ปจ ๗๓๗๐๒/๖๔๗
ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ บอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๖
กันยายน ๒๕๖๐ ถึงผู้ถูกฟ้องคดี ขอแก้ไขงานตามสัญญาจ้าง โดยระบุว่าผู้ฟ้องคดีมิได้แจ้งว่า
ไม่สามารถแก้ไขงานได้ แต่จะแก้ไขงานตามมาตรฐานและหลักวิชา และจะชำระค่าปรับ
ตามสัญญาข้อ ๑๕ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ แต่ผู้ถูกฟ้องคดี
ไม่รับข้อเสนอของผู้ฟ้องคดี จากข้อเท็จจริงดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กโครงการดังกล่าวโดยทุจริตด้วยการไม่ใส่เหล็กตามแนว CONTRACTION JOINT
ทำให้การก่อสร้างถนนคอนกรีตไม่เป็นไปตามแบบรูปและข้อกำหนดในสัญญา ทั้งที่แบบรูป



/ได้กำหนด...

ได้กำหนดไว้ชัดเจนและผู้ควบคุมงานได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรูปที่กำหนดไว้ แต่ผู้ฟ้องคดียังฝ่าฝืนคำสั่งของผู้ควบคุมงาน และเมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างได้มีคำวินิจฉัย ให้แก้ไขงานและผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งต่อผู้ฟ้องคดีให้ดำเนินการแก้ไขงานแล้ว โดยได้มีหนังสือ แจ้งผู้ฟ้องคดีให้แก้ไขงานจำนวน ๓ ฉบับ และในหนังสือแต่ละฉบับได้มีเอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วย คือ สำเนาบันทึกรายงานคณะกรรมการตรวจงานจ้าง ซึ่งมีข้อความระบุชัดเจนถึงความบกพร่อง ในส่วนของงานแบบ CONTRACTION JOINT ที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามแบบรูป รายการที่แนบท้ายสัญญาจ้าง ซึ่งวิญญูชนย่อมสามารถจะเข้าใจได้ และโดยที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีอาชีพการงานประกอบกิจการก่อสร้าง หากไม่เข้าใจในแบบรูปรายการของงานก่อสร้าง ก็ควรสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบรายละเอียดที่ชัดเจน แต่ผู้ฟ้องคดีไม่เคยสอบถาม ในเรื่องของแบบรูปรายการหรือการแก้ไขงานแต่อย่างใด อีกทั้งในระหว่างที่ได้มีหนังสือ ติดต่อกัน ผู้ฟ้องคดีไม่เคยกล่าวอ้างว่าไม่มีการระบุให้แก้ไขงานในส่วนใด เพราะเหตุใด และให้แก้ไขอย่างไร การที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าไม่ทราบว่าจะให้แก้ไขงานในส่วนใด เพราะเหตุใด และให้แก้ไขอย่างไร ย่อมเป็นการกล่าวอ้างที่ไม่สมเหตุสมผล โดยผู้ฟ้องคดีเพิกเฉยและมิได้ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามสัญญา และขอปรับลดค่างานให้เป็นไปตามแบบรูปและรายการ ซึ่งไม่ถูกต้องตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ หากผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการตามข้อเสนอของผู้ฟ้องคดีจะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้าง มิใช่เพื่อประโยชน์ของราชการ และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งค่าปรับและบอกเลิกสัญญา ผู้ฟ้องคดีกลับ มีหนังสือยอมรับผิดและขอแก้ไขงาน แต่ต่อมาเปลี่ยนมาขอแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ พฤติการณ์ ของผู้ฟ้องคดีแสดงให้เห็นว่ามีเจตนาทุจริตมาตั้งแต่แรกเริ่ม และหลีกเลี่ยงที่จะแก้ไขงานให้เป็นไป ตามแบบรูปและข้อกำหนดสัญญา ซึ่งผู้ฟ้องคดีทราบอยู่แล้วว่าจะแก้ไขงานในส่วนใด เพราะเหตุใด และให้แก้ไขอย่างไร โดยที่ผู้ฟ้องคดีกระทำการทุจริตและจงใจไม่แก้ไขงานให้ถูกต้อง ตามแบบ ซึ่งความเสียหายที่เกิดแก่งานที่ไม่เป็นไปตามแบบรูป ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ก่อขึ้นเอง เมื่อผู้ฟ้องคดีบิดพลิ้วไม่ปฏิบัติตามสัญญาจึงไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องใด ๆ จากผู้ถูกฟ้องคดี และพฤติการณ์ดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีเข้าข่ายเป็นผู้ทำงาน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้เสนอให้มีการลงโทษ ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงานตามข้อ ๑๓๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยได้ทำรายงานเสนอไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ปราจีนบุรีเพื่อพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับจ้างให้เป็นผู้ทำงานตามหนังสือองค์การบริหาร ส่วนตำบลนนทรี ที่ ปจ ๗๓๗๐๒/๑๓๐ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑

ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้เข้าถือเอาประโยชน์โดยการเปิดใช้ถนน ที่พิพาทมากกว่า ๙ เดือน แล้ว ไม่ปรากฏว่าถนนมีความชำรุดเสียหาย และไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดี ได้จัดหาผู้รับจ้างรายอื่นมาดำเนินการแก้ไขงานที่อ้างว่าก่อสร้างไม่ครบถ้วนตามแบบรูปรายการหรือ



/ดำเนินการ...

ดำเนินการรื้อถอนถนนที่พิพาท นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้เข้าถือเอาประโยชน์ในถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่พิพาท และไม่ได้รับมอบงานโดยปริยาย และโดยที่ถนนพิพาทดังกล่าวซึ่งเป็นทางสาธารณประโยชน์ที่ประชาชนใช้สัญจรเป็นประจำ แต่เมื่อการก่อสร้างยังมีข้อผูกพันในสัญญาระหว่างคู่สัญญาด้วยกัน ผู้ฟ้องคดีอาจจะปิดช่องจราจรหรือถนนเป็นการชั่วคราวขณะทำการก่อสร้างได้เฉพาะส่วนพื้นที่ที่ดำเนินการก่อสร้างจริงและเท่าที่จำเป็น แม้ว่าจะมีการก่อสร้างเฉพาะส่วนผิวจราจรแล้วเสร็จแต่ส่วนอื่นยังไม่แล้วเสร็จและยังมิได้มีการตรวจรับงานจ้างประชาชนก็สามารถใช้ทางเพื่อสัญจรไปมาได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยไม่ต้องให้หน่วยงานของรัฐหรือผู้ถูกฟ้องคดีเข้าถือเอาประโยชน์ในถนนที่พิพาทแล้วให้สิทธิการใช้ทางนั้นแก่ประชาชน ซึ่งข้อเท็จจริงในกรณีนี้หลังจากที่มีการเทคอนกรีตในส่วนของผิวจราจรเสร็จเรียบร้อยแล้วเพียงไม่กี่วันประชาชนก็เข้าใช้ถนนที่พิพาทในการสัญจรเป็นปกติและไม่มีการปิดกั้นถนนที่พิพาทแต่อย่างใด และผู้ถูกฟ้องคดียังมิได้ตรวจรับงานจ้าง เนื่องจากยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการส่งมอบงานและแจ้งให้มีการแก้ไขงานให้ถูกต้องตามแบบรูปรายการ และกรณีที่มีผู้นำป้ายห้ามผ่านไปปิดกั้นถนนที่พิพาทไม่ให้ประชาชนใช้สัญจรนั้น เป็นการดำเนินการในภายหลังจากการใช้ประโยชน์ในถนนที่พิพาทแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจจะกล่าวอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้เข้าถือเอาประโยชน์โดยการใช้อำนาจเปิดใช้ถนนที่พิพาทได้ อีกทั้งด้วยเหตุที่ยังมีข้อโต้แย้งกันในสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงยังไม่ได้จัดหาผู้รับจ้างรายอื่นมาแก้ไขงานหรือดำเนินการใด ๆ กับถนนที่พิพาท และเป็นสิทธิของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะพิจารณาจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้ามาทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาข้อ ๕ ก. ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าถนนที่พิพาทยังมิได้มีการชำรุดเสียหายนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ใส่เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB ๑๕ มิลลิเมตร ตามแนว CONTRACTION JOINT ซึ่งเป็นส่วนของงานโครงสร้างที่อยู่ภายในตามแบบรูปรายการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อความมั่นคงแข็งแรงและเพื่อให้มีระยะเวลาการใช้งานที่ยาวนาน มิใช่ส่วนประกอบของงานภายนอกอย่างเช่นคอนกรีตที่จะเห็นหรือเกิดความชำรุดเสียหายภายในระยะเวลาเพียง ๙ เดือน และความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องจากการที่ผู้รับจ้างได้ปิดบังความชำรุดบกพร่องนั้น ย่อมมิได้จำกัดเวลาเพียง ๙ เดือน แต่อย่างใด ทั้งสัญญาระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีกับผู้ฟ้องคดีเป็นสัญญาจ้างทำของที่มุ่งความสำเร็จของการงานเป็นสำคัญตามมาตรา ๕๘๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และตามสัญญาข้อ ๔ ก. ประกอบกับความเห็นของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี ตามหนังสือสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี ที่ ปจ ๐๐๒๒.๑/๘๒๐ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ระบุไว้ชัดเจนว่า หากมีการก่อสร้างตามแบบแปลนมาตรฐานคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรีครบถ้วน จะมีความมั่นคงแข็งแรงใช้ประโยชน์ได้สมบูรณ์ บรรลุดัตถุประสงค์ แต่เนื่องจากผู้รับจ้างไม่ได้ใส่เหล็กเส้นกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๕ มิลลิเมตร ยาว ๐.๕๐ เมตร ระยะห่าง ๐.๒๕ เมตร ตามแนว



/CONTRACTION...

CONTRACTION JOINT จึงอาจจะมีผลกระทบกับความมั่นคงแข็งแรงและระยะเวลาการใช้งานที่ลดลง ส่งผลให้การทำงานที่สร้างขึ้นมีข้อบกพร่องด้วยคุณภาพไม่ได้มาตรฐานตามหลักวิชาช่าง ทำให้ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในราชการได้อย่างเต็มที่ตามความมุ่งหมายในการจัดทำบริการสาธารณะ เพื่อบริการแก่ประชาชน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่อาจจะรับการทำงานที่ผู้ฟ้องคดีทำขึ้นได้ เนื่องจากไม่ถูกต้องตามแบบรูปรายการที่กำหนดในสัญญาและไม่เป็นไปตามมาตรฐานวิชาการสำหรับงานก่อสร้าง ซึ่งเป็น การฝ่าฝืนข้อ ๖๕ (๔) และข้อ ๖๖ (๑) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับค่าแห่งการงานก็มีใช้ค่าจ้างตามสัญญา ที่ทำขึ้น แต่เป็นมูลค่าของการทำงานที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม และมีความคุ้มค่า ในการจัดทำบริการสาธารณะ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน แต่เมื่อการงานที่ผู้ฟ้องคดีทำขึ้น เป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องใช้ค่าการงานให้แก่ผู้ฟ้องคดี ส่วนเงินหลักประกันสัญญา นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตามสัญญาอย่างครบถ้วน จึงไม่จำเป็นต้องคืนหลักประกันดังกล่าวให้แก่ ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรา ๓๗๘ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดี จึงมิใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจากการกระทำหรือการงดเว้นการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีอำนาจฟ้องและไม่มีสิทธิจะเรียกร้องให้ ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าแห่งการงานหรือค่าเสียหายอื่นใด หรือให้คืนหลักประกันสัญญา รวมทั้งดอกเบี้ย และค่าฤชาธรรมเนียมใด ๆ

เมื่อการกระทำของผู้ฟ้องคดีดังที่กล่าวข้างต้นทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับความเสียหาย กล่าวคือ วัตถุประสงค์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีทำสัญญาจ้างกับผู้ฟ้องคดีก็เพื่อให้ได้มาซึ่งถนนคอนกรีต เสริมเหล็กที่มีคุณภาพ มีความมั่นคงแข็งแรง และมีระยะเวลาการใช้งานที่ยาวนานตามแบบของ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี แต่ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนดในสัญญา โดยฝ่าฝืนคำสั่งของผู้ควบคุมงาน และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขงานหลายครั้งแล้ว ผู้ฟ้องคดียังเพิกเฉย โดยจงใจ หลีกเลี่ยงไม่แก้ไขงานให้เป็นไปตามสัญญาและไม่รับผิดชอบความเสียหายอันเกิดจากงานที่ตน เป็นผู้ทำขึ้น ทั้งยังปิดกั้นทางสาธารณะใช้ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นเครื่องมือ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้รับมอบถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อนำมาให้บริการแก่ประชาชนอันเป็น การให้บริการสาธารณะ จึงส่งผลให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจร อันเป็นการ กระทำละเมิดต่อสิทธิของประชาชนในการสัญจรในทางสาธารณะ และละเมิดต่อสิทธิและอำนาจ หน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีในการจัดทำบริการสาธารณะ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิเรียกร้องต่อผู้ฟ้องคดี ดังนี้ ๑. ค่าปรับตามสัญญา ข้อ ๑๕ นับตั้งแต่วันที่ผิดสัญญาถึงวันที่บอกเลิกสัญญา รวม ๑๗๑ วัน



/วันละ...

วันละ ๕๑๒ บาท เป็นเงิน ๘๗,๕๕๒ บาท ๒. ค่าเสียหายจากการที่ผู้ฟ้องคดีไม่ชำระหนี้ให้ต้องตามความประสงค์อันแท้จริงแห่งมูลหนี้ตามมาตรา ๒๑๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับสัญญา ข้อ ๑๖ วรรคสอง ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีขาดประโยชน์และโอกาสในการจัดทำบริการสาธารณะด้านการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก เพื่อบริการแก่ประชาชนในการที่จะได้รับความสะดวกในการสัญจรจากถนนที่มีความมั่นคงแข็งแรง มีระยะเวลาการใช้งานที่ต่อเนื่องยาวนาน และมีความปลอดภัย นับแต่วันที่บอกเลิกสัญญาจนถึงวันที่ศาลมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทำคำให้การ รวม ๑๘๔ วัน วันละ ๕๑๒ บาท เป็นเงิน ๙๔,๒๐๘ บาท ฉะนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงฟ้องแย้งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบ ดังนี้

๑. ชำระค่าปรับตามสัญญาเป็นเงิน ๘๗,๕๕๒ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับตั้งแต่วันที่บอกเลิกสัญญาจนถึงวันที่ผู้ฟ้องคดีชำระเสร็จสิ้น

๒. ชำระค่าเสียหายซึ่งเป็นค่าขาดประโยชน์จากการที่ผู้ฟ้องคดีไม่ชำระหนี้ให้ต้องตามความประสงค์อันแท้จริงแห่งมูลหนี้ เป็นเงิน ๙๔,๒๐๘ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ฟ้องแย้งจนถึงวันที่ผู้ฟ้องคดีชำระเสร็จสิ้น และ

๓. ให้คืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือตามส่วนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี หรือให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าธรรมเนียมศาลแทนผู้ถูกฟ้องคดี แล้วแต่กรณี

ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การและให้การแก้ฟ้องแย้งว่า หากผู้ฟ้องคดีไม่ได้ใส่เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB ๑๕ มิลลิเมตร ตามแนว CONTRACTION JOINT จริง ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีย่อมชอบที่จะให้บุคคลภายนอกซ่อมแซมได้ตามมาตรา ๕๙๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีหาได้ทำเช่นนั้นไม่ และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้เปิดให้ใช้ถนนที่พิพาทย่อมเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้เข้ารับเอาประโยชน์จากถนนที่พิพาทแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องจ่ายค่าจ้างตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยมีสิทธิหักค่าเหล็กเส้นกลมดังกล่าวออกจากค่าจ้าง ทั้งนี้ ตามนัยคำพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดำที่ ๒๑๖๘/๒๕๕๔ หมายเลขแดงที่ ๑๒๖๐/๒๕๖๐ ส่วนกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีฟ้องแย้งขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าปรับตามสัญญาเป็นเงิน ๘๗,๕๕๒ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับตั้งแต่วันที่บอกเลิกสัญญาจนถึงวันที่ผู้ฟ้องคดีชำระเสร็จสิ้น ชำระค่าเสียหายซึ่งเป็นค่าขาดประโยชน์จากการที่ผู้ฟ้องคดีไม่ชำระหนี้ให้ต้องตามความประสงค์อันแท้จริงแห่งมูลหนี้ เป็นเงิน ๙๔,๒๐๘ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ฟ้องแย้งจนถึงวันที่ผู้ฟ้องคดีชำระเสร็จสิ้น นั้น เป็นการกล่าวอ้างอย่างเลื่อนลอย เพราะผู้ถูกฟ้องคดีไม่เคยให้บุคคลภายนอกมาซ่อมแซมหรือแก้ไขงานที่ไม่ถูกต้องตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้าง และผู้ฟ้องคดีก็ได้เป็นลูกหนี้ของผู้ถูกฟ้องคดี ที่สำคัญคือผู้ถูกฟ้องคดียังไม่เคยจ่ายค่าจ้างตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดีเลย และเป็นเวลากว่า ๑ ปีแล้ว นับตั้งแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ใช้อำนาจของตนเข้าทำการเปิดถนนที่พิพาทให้ประชาชนสัญจร ถนนที่พิพาทก็ไม่ชำรุดเสียหาย ดังนั้น



/ผู้ถูกฟ้องคดี...

ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ที่จะมีสิทธิฟ้องแย้งคดีนี้ ตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒

ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ซึ่งแจ้งตามคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นว่า ปัจจุบันถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามสัญญาจ้างเลขที่ ๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ มีสภาพชำรุดบางส่วน กล่าวคือ ช่วงรอยต่อแนว CONTRACTION JOINT มีการแตกร้าวในบางช่วง ผิวถนนคอนกรีตหลุดร่อนจนมองเห็นหินโผล่ขึ้นมาชัดเจนเป็นระยะตลอดแนวถนนที่พิพาท

ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า ในประเด็นที่ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิฟ้องแย้งคดีนี้ต่อศาลหรือไม่ นั้น เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างเลขที่ ๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ กับผู้ฟ้องคดี ให้ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๑๕ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่ต่ำกว่า ๙๒๐ ตารางเมตร วงเงินค่าจ้าง ๕๑๒,๐๐๐ บาท ภายหลังจากทำสัญญาดังกล่าวแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจนเสร็จเรียบร้อยแล้วและมีหนังสือ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ขอส่งมอบงานต่อผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีได้ตรวจงานจ้างแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีทำงานไม่เป็นไปตามแบบรูปายการที่กำหนดในสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขงานให้แล้วเสร็จตามแบบรูปายการที่กำหนดในสัญญา และต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอส่งมอบงานต่อผู้ถูกฟ้องคดีอีก ๒ ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจงานจ้างแล้วรายงานผู้ถูกฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีทำงานไม่เป็นไปตามแบบรูปายการที่กำหนดในสัญญา โดยไม่ได้ใส่เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB ๑๕ มิลลิเมตร ยาว ๐.๕๐ เมตร ตามแนว CONTRACTION JOINT ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จ แต่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการแก้ไขงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามสัญญา จึงเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ตรวจรับงานและไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี และต่อมาได้บอกเลิกสัญญาจ้างกับผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาล โดยมีคำขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินค่าการงานตามสัญญาและคืนหลักประกันสัญญา พร้อมดอกเบี้ยแก่ผู้ฟ้องคดี กรณีจึงถือว่ามีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดี และคำขอของผู้ฟ้องคดีเพื่อยุติข้อโต้แย้งนั้น เป็นคำขอที่ศาลกำหนดคำบังคับให้ได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และเมื่อศาลได้มีคำสั่งรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาแล้ว จึงมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทำคำให้การยื่นต่อศาล ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้จัดทำคำให้การยื่นต่อศาลพร้อมกับฟ้องแย้งมาในคำให้การด้วย โดยกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีทำงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญาจ้างเลขที่ ๗/๒๕๖๐



/ลงวันที่...

ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นฝ่ายผิดสัญญาดังกล่าว โดยมีคำขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าปรับและค่าเสียหายตามสัญญาพร้อมดอกเบี้ยแก่ผู้ถูกฟ้องคดี กรณีถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ จึงเป็นคำฟ้องแย้งที่เกี่ยวกับคำฟ้องเดิมที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิยกข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามสัญญาที่มีความเกี่ยวเนื่องกันเพื่อให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาอันเป็นที่ยุติไปในคราวเดียวกันได้ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิฟ้องแย้งตามมาตรา ๓ ประกอบกับมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ และข้อ ๔๔ วรรคสอง แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๓

ส่วนประเด็นที่ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องชำระเงินค่าการทำงานพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี และผู้ฟ้องคดีต้องชำระค่าปรับตามสัญญาและค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีตามฟ้องแย้ง หรือไม่ เพียงใด นั้น มีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยก่อนว่า การบอกเลิกสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีชอบด้วยข้อสัญญาและข้อกฎหมายหรือไม่ ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างเลขที่ ๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ กับผู้ฟ้องคดี เพื่อให้ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๑๕ เซนติเมตร โดยมีพื้นที่ก่อสร้างไม่ต่ำกว่า ๙๒๐ ตารางเมตร หลังจากที่ได้ทำสัญญาดังกล่าวแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้เข้าทำการก่อสร้างถนนตามสัญญา โดยสำรวจพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้างและวางท่อ ค.ส.ล. ขนาด ๐.๓ x ๑ เมตร ลงทรายรองพื้นพร้อมเกลี่ยปรับระดับดิน ดัดตั้งแบบด้านข้างและตรวจสอบระดับ ต่อมา เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ผู้ฟ้องคดีได้วางตะแกรงเหล็กสำเร็จรูปขนาด ๔ มิลลิเมตร และเทคอนกรีตจนครบเนื้องานทั้งหมด จากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีว่าผู้ฟ้องคดีได้ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งมอบงาน ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำการตรวจงานจ้างแล้วมีหนังสือ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ รายงานผลการตรวจงานจ้างต่อผู้ถูกฟ้องคดีว่า ผู้รับจ้าง ๑. วางเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB ๑๕ มิลลิเมตร ระหว่างรอยต่อทุกช่วง ๕ เมตร ไม่ตรงตามรูปแบบ ๒. ผลทดสอบลูกปูนอายุ ๗ วัน ไม่ตรงตามรูปแบบ และ ๓. ป้ายโครงการไม่ทาสี คณะกรรมการฯ จึงเห็นว่าสมควรให้ผู้รับจ้างแก้ไข ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ที่ ปจ ๗๓๗๐๑/๐๑๕ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ และแจ้งว่ามีค่าปรับวันละ ๕๑๒ บาท จนกว่าจะได้ดำเนินการส่งมอบงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอส่งมอบงานต่อผู้ถูกฟ้องคดีอีก ๒ ฉบับ ตามหนังสือ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ และวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจงานจ้างทั้งสองครั้งแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดียังไม่แก้ไขงานให้แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการที่กำหนดในสัญญา โดยไม่ได้ใส่เหล็กเส้นกลม

/ผิวเรียบ...



ผิวเรียบ RB ๑๕ มิลลิเมตร ยาว ๐.๕๐ เมตร รวมทั้งงานป้ายโครงการยังไม่เรียบร้อย แม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการที่กำหนดในสัญญาก็ตาม แต่ผู้ฟ้องคดีเพิกเฉย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ที่ ปจ ๗๓๗๐๒/๖๔๗ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ แจ้งบอกเลิกสัญญาจ้างกับผู้ฟ้องคดี เมื่อข้อ ๒ ของสัญญา กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีจะต้องทำงานตามแบบรูปรายการละเอียดทั้งตามสัญญาและเอกสารแนบท้ายสัญญา ซึ่งเอกสารแนบท้ายสัญญาข้อ ๒.๑ ผแนวก ๑ (แบบรูป) มีจำนวน ๑ หน้า ซึ่งเป็นแบบรูปรายการมาตรฐานถนนคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ของกรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี โดยแบบรูปดังกล่าวได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าจะต้องใส่เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB ๑๕ มิลลิเมตร ยาว ๐.๕๐ เมตร ระยะห่าง ๐.๒๕ เมตร ตามแนว CONTRACTION JOINT ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้อ้างในคำให้การว่า ขณะที่ผู้ฟ้องคดีเทคอนกรีต มีนายชินทร์ ผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดี ได้แจ้งต่อผู้ฟ้องคดีให้ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้เป็นไปตามแบบรูปรายการที่แนบท้ายสัญญาแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีฝ่าฝืนคำสั่งของผู้ควบคุมงานและได้เทคอนกรีตจนครบเนื่องจาก โดยไม่ใส่เหล็กเส้นกลมดังกล่าวตามแนว CONTRACTION JOINT ส่วนผู้ฟ้องคดีอ้างเช่นกันว่า ขณะที่ทำการเทคอนกรีต มีนายประเสริฐ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี นายสงวน รองนายกององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี และนายชินทร์ ผู้ควบคุมงาน ได้อยู่ดูแลและกำกับการก่อสร้างโดยตลอด แต่มีได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างให้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปรายการ ทั้งที่สามารถแจ้งได้ แต่กลับปล่อยให้มีการเทคอนกรีตและปล่อยเวลาให้เนิ่นนานจนคอนกรีตแข็งตัว นอกจากนี้ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขงานกรณีผู้ฟ้องคดีมิได้ใส่เหล็กเส้นกลมดังกล่าวตามแนว CONTRACTION JOINT ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ แจ้งต่อผู้ถูกฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถแก้ไขงานได้ จึงขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีปรับลดค่างานให้เป็นไปตามแบบรูปรายการ อันเป็นการยอมรับว่าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ใส่เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB ๑๕ มิลลิเมตร ยาว ๐.๕๐ เมตร ระยะห่าง ๐.๒๕ เมตร ตามแนว CONTRACTION JOINT ตามแบบรูปรายการที่กำหนดในสัญญา อีกทั้งผู้ฟ้องคดีไม่มีพยานหลักฐานใดมาแสดงให้เห็นเชื่อได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ใส่เหล็กเส้นกลมตามแนว CONTRACTION JOINT ตามแบบรูปรายการที่กำหนดในสัญญา เมื่อผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนดในสัญญา การที่คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ตรวจรับงานจ้างของผู้ฟ้องคดีจึงชอบตามข้อ ๖๕ (๑) (๒) และ (๔) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และเมื่อครบกำหนดตามสัญญาแล้ว ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ครบถ้วนตามสัญญา จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายผิดสัญญา การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ที่ ปจ ๗๓๗๐๒/๖๔๗ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ บอกเลิกสัญญาจ้างกับ



/ผู้ฟ้องคดี...

ผู้ฟ้องคดี จึงขอด้วยข้อ ๕ ก. ของสัญญาจ้างเลขที่ ๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓๐ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา ๓๘๖ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อันเป็นการขอด้วยสัญญาและข้อกำหนดแล้ว

สำหรับประเด็นที่ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีต้องชำระเงินค่าการงานพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด นั้น เห็นว่า เมื่อสัญญาเลิกกันแล้วคู่สัญญาแต่ละฝ่ายจำต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม ตามมาตรา ๓๙๑ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สำหรับการทำงานที่ได้กระทำให้แก่กันตามสัญญาจ้างซึ่งโดยสภาพไม่สามารถคืนให้แก่กันได้ การกลับคืนสู่ฐานะเดิมสามารถทำได้ด้วยการใช้เงินตามควรค่าแห่งการงานนั้น ซึ่งค่าแห่งการงานนี้ศาลมีอำนาจกำหนดให้ตามจำนวนที่เห็นสมควรตามการงานที่คู่สัญญาได้ทำไปจริง แม้ว่าการงานจะไม่แล้วเสร็จตามสัญญาจ้างก็ตาม แต่การงานนั้นต้องเป็นประโยชน์แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งด้วย เมื่อตามสัญญาจ้างกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบมาตรฐานของถนนคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ของกรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นแบบรูปแนบท้ายสัญญาจ้าง แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ทำการใส่เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB ๑๕ มิลลิเมตร ยาว ๐.๕๐ เมตร ระยะห่าง ๐.๒๕ เมตร ตามแนว CONTRACTION JOINT ตามแบบรูปรายการที่กำหนดในสัญญา ซึ่งการใส่เหล็กเส้นกลมดังกล่าวตามแนว CONTRACTION JOINT ถือเป็นสาระสำคัญส่วนหนึ่งของงานโครงสร้างภายในของการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทั้งนี้ เพื่อให้ถนนดังกล่าวมีความมั่นคงแข็งแรงและมีระยะเวลาการใช้งานยาวนาน การที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ทำการใส่เหล็กเส้นกลมดังกล่าวตามแนว CONTRACTION JOINT ที่กำหนดไว้ตามแบบรูป ย่อมส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงและระยะเวลาการใช้งานของถนนอย่างแน่นอน แต่เมื่อการใส่เหล็กเส้นกลมในกรณีข้างต้นถือเป็นเพียงส่วนประกอบหนึ่งของงานโครงสร้างของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานต่อผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว ปรากฏว่ามีประชาชนในพื้นที่ของผู้ถูกฟ้องคดีได้ใช้ประโยชน์จากถนนดังกล่าวเพื่อการสัญจร ประกอบกับเมื่อพิจารณาหน้าที่ของผู้ควบคุมงานตามข้อ ๖๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แม้ไม่มีกฎหมายหรือข้อกำหนดในสัญญาพิพาท หรือข้อตกลงที่ระบุไว้ว่าก่อนดำเนินการเทคอนกรีตต้องให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบการใส่เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB ๑๕ มิลลิเมตร ยาว ๐.๕๐ เมตร ระยะห่าง ๐.๒๕ เมตร ตามแนว CONTRACTION JOINT ก่อนก็ตาม แต่หากนายชวินทร์ ซึ่งเป็นผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีได้อยู่ในสถานที่ก่อสร้างขณะที่ผู้ฟ้องคดีเทคอนกรีตก็สามารถสั่งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขงานให้ถูกต้องได้ และถ้าผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตามก็สามารถสั่งให้หยุดงานดังกล่าวไว้ตามอำนาจหน้าที่ที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวกำหนดไว้ได้ แต่ไม่ว่า



/เป็นประการใด...

เป็นประการใด เมื่อผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้รับจ้างและประกอบอาชีพนี้จะต้องทราบและเข้าใจแบบรูป
รายการละเอียดที่กำหนดในสัญญาจ้างเป็นอย่างดี หากเห็นว่าไม่ถูกต้องหรือสงสัยในแบบรูป
รายการใดก็ควรจะแจ้งหรือสอบถามให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเข้าไปตรวจสอบก่อนที่จะ
ดำเนินการ มิฉะนั้นจะเป็นการยากแก่การตรวจสอบหรือแก้ไขในภายหลังได้ ดังจะเห็นได้จากกรณีที่
ผู้ฟ้องคดีได้เทคอนกรีตจนครบเนื่องจากจนกระทั่งคอนกรีตแข็งตัว หากผู้ว่าจ้างหรือผู้ควบคุมงาน
ปล่อยให้มีการปฏิบัติเช่นนี้ย่อมจะเป็นการส่งเสริมให้ผู้รับจ้างที่ทำงานให้กับหน่วยงานของรัฐ
ทำงานโดยขาดความรับผิดชอบและไม่คำนึงถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับคู่สัญญา เช่นนี้แล้ว
ผู้ฟ้องคดีย่อมต้องรับในผลของการกระทำดังกล่าวด้วย ศาลปกครองชั้นต้นจึงกำหนดค่าแห่งการงาน
ของการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามสัญญาจ้างเลขที่ ๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
ให้แก่ผู้ฟ้องคดีร้อยละ ๖๐ ของวงเงินค่าจ้างหลังจากหักค่าวัสดุและงานรายการเหล็กเส้นกลม
ผิวเรียบ RB ๑๕ มิลลิเมตร แล้ว ซึ่งปรากฏว่าใบแสดงประมาณราคาค่าก่อสร้างตามสัญญาจ้าง
ดังกล่าวตามแบบ ปร.๔ ลำดับที่ ๒ งานเหล็กเสริม เหล็ก RB ๑๕ มิลลิเมตร กำหนดค่าวัสดุและแรงงาน
เป็นเงิน ๑,๐๐๖.๔๑ บาท จึงต้องหักค่างานในรายการนี้ออกจากค่าจ้าง จำนวน ๕๑๒,๐๐๐ บาท
คงเหลือค่าจ้างเป็นเงิน ๕๑๐,๙๙๓.๕๙ บาท ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องชดใช้ค่าแห่งการงาน
ให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเงิน ๓๐๖,๕๙๖.๑๕ บาท ($๕๑๐,๙๙๓.๕๙ \times ๖๐ \div ๑๐๐$) สำหรับดอกเบี้ย
ค่าการงานที่ผู้ฟ้องคดีจะได้รับ นั้น เห็นว่า ค่าการงานดังกล่าวเป็นหนี้เงินตามมาตรา ๓๙๑ วรรคสาม
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ขอให้
ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินค่าการงานพร้อมกับดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่
ได้รับหนังสือ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหนังสือของผู้ฟ้องคดีในวันเดียวกัน และจะครบกำหนดชำระหนี้
ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีไม่ชำระหนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายในกำหนด จึงตกเป็น
ผู้ผิดนัดชำระหนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ จนถึงวันฟ้องคดี (วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)
รวม ๓๙ วัน คิดเป็นดอกเบี้ยจำนวนเงิน ๒,๔๕๖.๙๗ บาท ($๓๐๖,๕๙๖.๑๕ \times ๓๙ \div ๓๖๕ \times ๗.๕ \div ๑๐๐$)
ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์

ส่วนประเด็นที่ว่า ผู้ฟ้องคดีต้องชำระค่าปรับตามสัญญาและค่าเสียหาย พร้อมดอกเบี้ย
ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีตามฟ้องแย้งหรือไม่ เพียงใด นั้น เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติแล้วว่า
ผู้ฟ้องคดีทำงานไม่ถูกต้องตามแบบรูปรายการที่กำหนดในสัญญา แม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะได้มีหนังสือ
จำนวน ๓ ฉบับ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขงานให้แล้วเสร็จและจะทำการปรับตามสัญญาวันละ ๕๑๒ บาท
จนกว่าผู้ฟ้องคดีจะได้ดำเนินการส่งมอบงานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตาม แต่ผู้ฟ้องคดีก็ไม่แก้ไขงาน
ให้แล้วเสร็จตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งให้ดำเนินการแต่อย่างใด อีกทั้งผู้ฟ้องคดียังได้มีหนังสือ ลงวันที่
๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีว่าผู้ฟ้องคดีไม่สามารถแก้ไขงานได้และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดี



/ปรับลด...

ปรับลดค่างานให้เป็นไปตามแบบรูปรายการ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่า การที่ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่ครบถ้วนตามแบบรูปรายการอาจทำให้ความมั่นคงแข็งแรงและระยะเวลาการใช้งานลดน้อยลงจึงไม่ตรวจรับงานจ้าง ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ที่ ปจ ๗๓๗๐๑/๕๑๐ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่าสัญญาได้สิ้นสุดแล้วและมีเงินค่าปรับตามสัญญาเกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้าง และจะทำการปรับตามสัญญาวันละ ๕๑๒ บาท จนกว่าผู้ฟ้องคดีจะได้ดำเนินการส่งมอบงานเสร็จเรียบร้อย แต่ผู้ฟ้องคดีก็ยังเพิกเฉยไม่เข้าแก้ไขงานให้แล้วเสร็จตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งให้ทราบ และผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตามที่กำหนดในสัญญา เมื่อผู้ถูกฟ้องคดียังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นจำนวนเงินวันละ ๕๑๒ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาจนถึงวันที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๑๕ วรรคหนึ่งของสัญญาดังกล่าว ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ที่ ปจ ๗๓๗๐๒/๖๔๗ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ บอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดี แต่เนื่องจากการแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีที่มีไปถึงผู้ฟ้องคดีดังกล่าวเป็นการแสดงเจตนาซึ่งมิได้อยู่เฉพาะหน้าตามมาตรา ๑๖๙ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญาดังกล่าวเมื่อใด จึงต้องถือว่าวันที่ลงในหนังสือฉบับดังกล่าวเป็นเวลาเร็วที่สุดที่ผู้ฟ้องคดีอาจได้รับหนังสือฉบับดังกล่าว คือ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงต้องชำระค่าปรับตั้งแต่วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จนถึงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ (วันที่ลงในหนังสือบอกเลิกสัญญา) รวมเวลา ๑๗๑ วัน คิดเป็นเงินค่าปรับทั้งสิ้น ๘๗,๕๕๒ บาท (๑๗๑ x ๕๑๒) อย่างไรก็ตาม เนื่องจากค่าปรับดังกล่าวเป็นค่าเสียหายที่กำหนดไว้ล่วงหน้ากรณีลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ให้ถูกต้องสมควร อันมีลักษณะเป็นเบี้ยปรับตามมาตรา ๓๘๑ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเมื่อพิจารณาข้อสัญญาในส่วนที่เกี่ยวกับค่าปรับ ประกอบกับข้อ ๑๓๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีทำงานไม่ถูกต้องตามแบบรูปรายการที่กำหนดในสัญญา แม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขงานให้แล้วเสร็จและจะทำการปรับตามสัญญาจนกว่าผู้ฟ้องคดีจะได้ดำเนินการส่งมอบงานเสร็จเรียบร้อย แต่ผู้ฟ้องคดีก็ไม่แก้ไขงานให้แล้วเสร็จตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งให้ดำเนินการแต่อย่างใด และผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีว่าผู้ฟ้องคดีไม่สามารถแก้ไขงานได้และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีปรับลดค่างานให้เป็นไปตามแบบรูปรายการ อันเป็นการแสดงถึงความไม่รับผิดชอบต่อดังกล่าว ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีไม่เห็นด้วยและไม่ยอมตรวจรับงาน และเมื่อจำนวนเงินค่าปรับตามสัญญาเกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบโดยให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขงานและส่งมอบงานให้แล้วเสร็จ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีว่าผู้ฟ้องคดียินยอมที่จะเสียค่าปรับให้แก่



/ผู้ถูกฟ้องคดี...

ผู้ถูกฟ้องคดีทุกประการ แต่ผู้ฟ้องคดีก็ยังเพิกเฉยไม่แก้ไขงานและส่งมอบงานให้แล้วเสร็จครบถ้วน แก่ผู้ถูกฟ้องคดี เมื่อพิจารณาพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีตั้งใจที่จะไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญา ทั้งที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งเตือนและเปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขงาน ให้เป็นไปตามสัญญาแล้วก็ตาม แต่ผู้ฟ้องคดีหาได้ดำเนินการไม่ ประกอบกับเมื่อคำนึงถึง วัตถุประสงค์ของสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีที่เป็นการจ้างผู้ฟ้องคดีให้ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ดังกล่าวแล้ว เห็นได้ว่า การจัดให้มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กดังกล่าวไม่ถูกต้องตามแบบรูปรายการ ในสัญญาจ้าง ย่อมเป็นผลเสียหายต่อการให้บริการสาธารณะของผู้ถูกฟ้องคดี ดังนั้น ค่าปรับ ที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีในอัตราวันละ ๕๑๒ บาท รวมเวลา ๑๗๑ วัน คิดเป็นเงิน ค่าปรับทั้งสิ้น ๘๗,๕๕๒ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๗.๑๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา ๕๑๒,๐๐๐ บาท จึงเป็นค่าปรับที่ไม่ได้สูงจนเกินส่วน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงชอบที่จะคิดค่าปรับจำนวนดังกล่าวจาก ผู้ฟ้องคดีได้ และหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ที่ ปจ ๗๓๗๐๒/๖๔๗ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ บอกลีกสัญญากับผู้ฟ้องคดีแล้ว ไม่ปรากฏ ข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีนำเงินค่าปรับตามสัญญามาชำระแก่ ผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่ตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ ตามนัยมาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิได้รับดอกเบี้ยของค่าปรับ ดังกล่าวแต่อย่างใด

ในประเด็นที่ว่า ผู้ฟ้องคดีต้องชำระค่าเสียหายซึ่งเป็นค่าขาดประโยชน์จากการที่ ผู้ฟ้องคดีไม่ชำระหนี้ให้ต้องตามความประสงค์อันแท้จริงของมูลหนี้ เป็นเงิน ๙๔,๒๐๘ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ฟ้องแย้งจนถึงวันที่ผู้ฟ้องคดีชำระเสร็จ หรือไม่ นั้น เห็นว่า ข้อ ๑๖ วรรคสอง ของสัญญาจ้างเลขที่ ๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ได้กำหนดว่า กรณีผู้ว่าจ้างบอกลีกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา จึงเห็นได้ว่า ค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบ ตามสัญญานั้น จะต้องเป็นค่าเสียหายที่เป็นผลโดยตรงหรือผลตามปกติจากการบอกลีกสัญญา แต่ไม่ใช่ค่าเสียหายที่เป็นผลต่อเนื่องจากการบอกลีกสัญญา และในกรณีที่เป็นความเสียหาย อันเกิดแต่พฤติการณ์พิเศษ ผู้ฟ้องคดีก็ต้องได้คาดเห็นความเสียหายนั้นอยู่ก่อนแล้ว สำหรับค่าเสียหายซึ่งเป็นค่าขาดประโยชน์ในการได้ใช้ถนนดังกล่าวไม่ใช่ค่าเสียหายที่เป็น ผลโดยตรงจากการบอกลีกสัญญา และไม่ใช่ความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้คาดเห็นอยู่ก่อนแล้วว่า ผู้ถูกฟ้องคดีจะได้รับความเสียหายนี้ หากตนก่อสร้างถนนไม่เสร็จตามเวลาที่กำหนด และไม่อาจ รับฟังได้ว่าพฤติการณ์ดังกล่าวเป็นการละเมิดต่อสิทธิของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิ



/เรียกร้อง...

เรียกร้องค่าเสียหายซึ่งเป็นค่าขาดประโยชน์จากการใช้ถนนและค่าเสียหายจากการกระทำของผู้ฟ้องคดีที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาได้

ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องจ่ายเงินค่าการงานให้แก่ผู้ฟ้องคดีพร้อมดอกเบี้ยผิดนัด จนถึงวันฟ้องคดี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐๙,๐๕๓.๑๒ บาท (๓๐๖,๕๕๖.๑๕ + ๒,๔๙๖.๙๗) ส่วนผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี เป็นเงินจำนวน ๘๗,๕๕๒ บาท เมื่อหักกลบลบหนี้กันแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องจ่ายเงินจำนวน ๒๒๑,๕๐๑.๑๒ บาท (๓๐๙,๐๕๓.๑๒ - ๘๗,๕๕๒) ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

สำหรับดอกเบี้ยที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีในอัตรา ร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี นั้น โดยที่ พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ โดยผลบังคับของพระราชกำหนดดังกล่าว ดอกเบี้ยผิดนัดในระหว่างช่วงเวลาก่อนที่พระราชกำหนดดังกล่าวใช้บังคับยังคงคิดในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินค่าการงานที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องชดใช้ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ส่วนดอกเบี้ยผิดนัดที่ถึงกำหนดชำระตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ อันเป็นวันที่ พระราชกำหนดดังกล่าวใช้บังคับเป็นต้นไป ต้องคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี หรือดอกเบี้ยใหม่ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามความในมาตรา ๗ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อปี ของต้นเงินค่าการงานที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องชดใช้ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยผิดนัดตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (วันถัดจากวันฟ้องคดี) ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๒๒๑,๕๐๑.๑๒ บาท และดอกเบี้ยผิดนัดตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ ในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี หรืออัตราดอกเบี้ยใหม่ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามความในมาตรา ๗ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๒๒๑,๕๐๑.๑๒ บาท

ส่วนประเด็นที่ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องคืนหลักประกันสัญญาตามหนังสือค้ำประกันของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาการบินบุรี เลขที่ ๕๙ - ๔๒ - ๘๐๗๓ - ๒ จำนวนเงิน ๒๕,๖๐๐ บาท ที่ผู้ฟ้องคดีนำมามอบให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหรือไม่ เพียงใด นั้น เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า หลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ที่ ปจ ๗๓๗๐๒/๖๔๗ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ แจ้งบอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดีแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ว่าจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ให้เข้ามาทำงานต่อจากผู้ฟ้องคดีที่ทำงานไม่แล้วเสร็จแต่อย่างใด และไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้เข้าดำเนินการในงานที่ว่าจ้างนั้นเอง ประกอบกับได้วินิจฉัยแล้วว่า ผู้ถูกฟ้องคดียังมีภาระหนี้ที่ต้องชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดี จำนวน



/๒๒๑,๕๐๑.๑๒ บาท...

๒๒๑,๕๐๑.๑๒ บาท ส่วนผู้ฟ้องคดีไม่มีภาระหนี้ใด ๆ ที่ต้องชำระให้ผู้ถูกฟ้องคดี ทั้งยังไม่ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้นำเงินหลักประกันดังกล่าวมาหักเป็นเงินค่าปรับด้วยแล้ว กรณีจึงถือได้ว่า ไม่มีค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบผู้ถูกฟ้องคดี ตามข้อ ๑๖ วรรคสอง ของสัญญา ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้มีการบอกเลิกสัญญาจ้างกับผู้ฟ้องคดีแล้ว และไม่มีเหตุที่จะยึดหน่วง หลักประกันไว้อีกต่อไป ผู้ฟ้องคดีจึงพ้นจากข้อผูกพันตามข้อ ๓ วรรคสอง ของสัญญาแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ที่จะต้องคืนหลักประกันสัญญา ตามหนังสือคำประกันของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบินทร์บุรี เลขที่ ๕๙ - ๔๒ - ๘๐๗๓ - ๒ จำนวนเงิน ๒๕,๖๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้คู่กรณี อีกฝ่ายหนึ่งชดใช้ค่าธรรมเนียมศาลแทน นั้น เห็นว่า ตามมาตรา ๗๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้ศาลมีคำสั่งให้คืนค่าธรรมเนียมศาล ทั้งหมด หรือแต่บางส่วนตามส่วนของการชนะคดีเท่านั้น หาได้มีบทบัญญัติให้อำนาจศาลมีคำสั่ง ให้คู่กรณีฝ่ายหนึ่งชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียมให้แก่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งแต่อย่างใด ศาลจึงไม่อาจมีคำสั่ง ตามคำขอของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายดังกล่าวได้

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินจำนวน ๒๒๑,๕๐๑.๑๒ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๒๒๑,๕๐๑.๑๒ บาท นับตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี หรืออัตราดอกเบี้ยใหม่ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามความในมาตรา ๗ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อปี แต่ไม่เกินร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ตามคำขอของผู้ฟ้องคดี นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนหลักประกันสัญญา ตามหนังสือคำประกันของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบินทร์บุรี เลขที่ ๕๙ - ๔๒ - ๘๐๗๓ - ๒ จำนวนเงิน ๒๕,๖๐๐ บาท ให้แก่ ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด และคืนค่าธรรมเนียมศาลตามส่วนแห่งการ ชนะคดีให้แก่คู่กรณีทั้งสองฝ่าย คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ขอคัดค้านคำวินิจฉัยของศาลปกครองชั้นต้นที่วินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีแสวงหาประโยชน์ ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายและใช้สิทธิโดยไม่คำนึงถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่บุคคลอื่น จึงเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตขัดต่อหลักกฎหมายทั่วไป ตามมาตรา ๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่มีอำนาจฟ้องผู้ถูกฟ้องคดี กรณีพิพาทผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้าง ให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามรูปแบบของสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง



/จังหวัด...

จังหวัดปราจีนบุรี มีเอกสารแนบท้ายสัญญาอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา คือ แบบรูป จำนวน ๑ หน้า ตามสัญญาเลขที่ ๗/๒๕๖๐ ซึ่งแบบรูปดังกล่าวกำหนดให้ใส่เหล็กกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด ๑๕ มิลลิเมตร ยาว ๐.๕๐ เมตร ระยะห่าง ๐.๒๕ เมตร ตามแนว CONTRACTION JOINT แต่ผู้ฟ้องคดีมีเจตนาและได้กระทำการทุจริตด้วยการไม่ใส่เหล็กกลมตามแนว CONTRACTION JOINT ซึ่งเหล็กกลมดังกล่าวเป็นสาระสำคัญของการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หากไม่ใส่เหล็กกลมดังกล่าวก็จะเป็นเพียงถนนคอนกรีตธรรมดาโดยไม่เสริมเหล็ก ผู้ฟ้องคดีจึงใจ หลีกเลียงไม่ดำเนินการแก้ไขงานให้ถูกต้องตามแบบรูปรายการ สัญญาจ้างเลขที่ ๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นสัญญาจ้างทำของมุ่งผลสำเร็จของงานเป็นสำคัญ ตามมาตรา ๕๘๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และตามสัญญาจ้าง ข้อ ๔ ก. แต่ผู้ฟ้องคดีกลับทำงาน ไม่แล้วเสร็จและไม่แก้ไขงานตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งให้แก้ไข ผู้ฟ้องคดีได้ทำสิ่งกีดขวางปิดกั้นถนน ที่พิพาทซึ่งเป็นทางสาธารณะขึ้น ทั้งที่ประชาชนได้ใช้เดินทางสัญจรแล้วอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย และทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน เพื่อใช้ความเดือดร้อนของประชาชนต่อรองให้ผู้ถูกฟ้องคดี ตรวจรับงานจ้างและจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอปรับลดค่างานโดยระบุว่า ไม่สามารถแก้ไขงานได้ ซึ่งเป็นการขัดต่อข้อ ๑๒๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่รับข้อเสนอ ในภายหลัง ผู้ถูกฟ้องคดีได้บอกเลิกสัญญาจ้าง ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งว่ามีความยินดีที่จะดำเนินการแก้ไขงาน ตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา... ยินดีที่จะชำระค่าปรับตามสัญญา... และพร้อมจะดำเนินการแก้ไข ทุกประการ... ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นข้อเสนอขอแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ ซึ่งการกระทำดังกล่าว เป็นการกระทำเพื่อประวิงเวลาในการหาช่องทางเพื่อให้ตนเองได้รับค่าจ้างโดยไม่ยอมรับผิดชอบ ต่อการทำงานที่สร้างขึ้นและไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใด ๆ ของตนเอง เมื่อไม่สมประโยชน์ตามที่ ต้องการก็ใช้สิทธิเรียกร้องค่าการงาน ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นหน่วยงานของรัฐ ซึ่งหน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐจะดำเนินการใด ๆ ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย มีกฎหมายรองรับการใช้อำนาจ หากดำเนินการนอกเหนือจากที่กฎหมายให้อำนาจจะต้องถูกตรวจสอบจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ผู้กระทำการถูกชี้มูลความผิดอาญาและวินัยร้ายแรง แม้จะฟ้องร้องคดีต่อศาลก็จะไม่เกิด ประโยชน์อันใดต่อผู้กระทำการ ทั้งนี้ ตามนัยคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดง ที่ พ. ๒๐/๒๕๖๐ เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีอาชีพด้านการก่อสร้างโดยเจ้าของและผู้แทนของผู้ฟ้องคดี เป็นผู้มิวิชาชีพด้านวิศวกรรมโยธาโดยได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากสภาวิศวกร ผู้ฟ้องคดี ย่อมมีความรู้ความเข้าใจในแบบรูปรายการก่อสร้าง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และหลัก การทำงานรับจ้างกับหน่วยงานภาครัฐเป็นอย่างดี และต้องทราบว่าการทำงานรับจ้างด้านการก่อสร้าง กับหน่วยงานของรัฐ นั้น แบบรูปและรายการละเอียดและข้อตกลงในสัญญาเป็นสาระสำคัญ



/หากทำงาน...

หากทำงานก่อสร้างโดยไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการตามที่กำหนดไว้ในสัญญา คณะกรรมการตรวจการจ้างย่อมไม่ตรวจรับงานจ้างและผู้ว่าจ้างย่อมไม่จ่ายเงินค่าจ้าง รวมตลอดทั้งผู้รับจ้างอาจต้องรับผิดชอบในฐานะเป็นผู้ทำงาน ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักสัญญาและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือหากคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานจ้างและผู้ว่าจ้างจ่ายเงินค่าจ้าง ทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ว่าจ้างคือผู้แทนของหน่วยงานของรัฐก็ต้องถูกชี้มูลความผิดทางอาญาและทางวินัยจากหน่วยตรวจสอบ อันได้แก่ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ซึ่งเป็นสาระสำคัญของแบบรูปรายการในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก การกระทำดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีก่อให้เกิดเจตนาทุจริตโดยชัดเจน เนื่องจากหลักกมดั่งกล่าวเป็นวัสดุที่อยู่ภายในโรงงาน เมื่อเทคอนกรีตลงไปหลักกมดั่งกล่าวก็จะถูกคอนกรีตปิดทับหรือถูกห่อหุ้มอยู่ในโรงงานทำให้ไม่สามารถมองเห็นวัสดุหลักกมดั่งกล่าว หากนายชินทร์ สุวรรณภู ข่างผู้ควบคุมงานไม่ได้อยู่ควบคุมงานหรือตรวจสอบการทำงานอย่างใกล้ชิด ผู้ฟ้องคดีก็สามารถปกปิดหรือปิดบังการก่อสร้างที่ผิดแบบรูปการก่อสร้างได้ ซึ่งจะทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับประโยชน์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีที่จงใจฝ่าฝืนแบบรูปรายการ ก่อสร้างตามสัญญาจ้างด้วยการไม่เสริมเหล็กกมตามแนว CONTRACTION JOINT จึงเป็นการทุจริตเพื่อประสงค์ในการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อตนเอง และกระทำการเพื่อให้เกิดความเสียหายโดยตรงต่อผู้ถูกฟ้องคดี

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่จ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำที่ชอบด้วยสัญญาและชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากหากทำงานก่อสร้างโดยไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการตามที่กำหนดไว้ในสัญญา คณะกรรมการตรวจการจ้างย่อมไม่ตรวจรับงานจ้างและผู้ว่าจ้างย่อมไม่จ่ายเงินค่าจ้าง หากมีการตรวจรับงานและเบิกจ่ายค่าจ้าง เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องและผู้แทนของหน่วยงานของรัฐก็ต้องรับผิดชอบ คณะกรรมการตรวจการจ้างโดยผู้ถูกฟ้องคดีได้สั่งให้แก้ไขงาน แต่ผู้ฟ้องคดีก็ยังคงเพิกเฉยด้วยความรู้วิชาชีพระยะด้านวิศวกรรมโยธาของเจ้าของและหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ฟ้องคดี จึงทำให้ผู้ฟ้องคดีเล็งเห็นประโยชน์ที่ได้ผลเสียของการแก้ไขงาน การแก้ไขงานที่ผิดแบบรูปรายการที่ผู้ฟ้องคดีได้กระทำลงไปนั้น หากจะแก้ไขให้เป็นไปตามแบบรูปที่กำหนดไว้ในข้อ ๒ ของสัญญาจ้างเป็นเรื่องที่สามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้ แต่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงินจำนวนมากในการแก้ไขงานนั้น เมื่อเล็งเห็นประโยชน์ที่ต้องสูญเสียไปในการแก้ไขงานให้ถูกต้องตามแบบรูปรายการมีมากกว่าประโยชน์ที่จะได้รับจากค่าจ้างตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงยอมเสี่ยงภัยไม่แก้ไขงาน เพราะจะเสียประโยชน์มากกว่าการได้รับประโยชน์ พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีที่เป็นผู้ก่อภัยขึ้นเอง และกระทำการโดยยอมเสี่ยงภัยด้วยตนเอง เป็นการกระทำเพื่อมุ่งประโยชน์ของตนเองเป็นสำคัญ



/โดยไม่คำนึง...

โดยไม่คำนึงถึงการเคารพต่อสัญญา กระทำการโดยฝ่าฝืนจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของตนและฝ่าฝืนกฎหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ตามที่ตนต้องการ และเรียกรับประโยชน์จากการงานรวมดอกเบีย้ผิดนัดตามกฎหมายจนกว่าคดีจะถึงที่สุดและจนกว่าจะชำระให้เสร็จสิ้น ด้วยอัตราดอกเบี้ยผิดนัดตามกฎหมายที่มีอัตราสูงมากโดยสูงกว่าผลตอบแทนการลงทุนทางการเงินในสถาบันการเงินหรือตลาดหลักทรัพย์ ประกอบกับระยะเวลาในการพิจารณาคดีและระยะเวลาการตั้งงบประมาณของหน่วยงานรัฐในการชำระค่าการงาน จะทำให้ออกเบี้ยที่คิดเป็นเงินมีจำนวนสูงเมื่อรวมกับค่าการงานที่ศาลกำหนดให้แล้ว เงินที่ได้รับจะเป็นจำนวนเงินที่ใกล้เคียงหรืออาจจะมีมากกว่าเงินค่าจ้างตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ ตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้ฟ้องคดีไม่มีอำนาจฟ้อง และปัญหานี้เป็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ในประเด็นนี้ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินจำนวน ๒๒๑,๕๐๑.๑๒ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๒๒๑,๕๐๑.๑๒ บาท นับตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี หรืออัตราดอกเบี้ยใหม่ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามความในมาตรา ๗ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อปี แต่ไม่เกินร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ตามคำขอของผู้ฟ้องคดี นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนหลักประกันสัญญาตามหนังสือค้ำประกันของธนาคารสิริไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบินทร์บุรี เลขที่ ๕๙ - ๔๒ - ๘๐๗๓ - ๒ จำนวนเงิน ๒๕,๖๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นการวินิจฉัยตีความกฎหมาย มาตรา ๓๙๑ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่า ค่าการงานเป็นหนี้เงิน อันเป็นการตีความขยายกฎหมายเกินกว่าขอบเขตบทบัญญัติของกฎหมายและตีความกฎหมายให้มีผลย้อนหลังส่งผลร้ายกระทบต่อสิทธิของบุคคล โดยที่บทบัญญัติของกฎหมายไม่ได้บัญญัติไว้ ซึ่งการวินิจฉัยและตีความกฎหมายดังกล่าวทำให้เกิดมีผลย้อนหลังอันเป็นการขัดกับหลักกฎหมายที่ให้อำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะของผู้ถูกฟ้องคดี ตามมาตรา ๖๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ขัดต่อระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับมาตรา ๕ และมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งปัญหานี้เป็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน โดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นนิติบุคคลตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้ทำสัญญาจ้างเลขที่ ๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ มีวัตถุประสงค์ของการทำสัญญาเพื่อประโยชน์สาธารณะ ซึ่งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการดำเนินการตามสัญญาจ้างดังกล่าวอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของ



/ระเบียบ...

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ตามสัญญาจ้าง ข้อ ๒ ได้กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องทำงานตามแบบรูปรายการแนบท้ายสัญญา ซึ่งเป็นแบบรูปมาตรฐานถนนคอนกรีต กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนดในสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงบอกเลิกสัญญา การกระทำดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นการกระทำที่ชอบด้วยสัญญา และชอบด้วยกฎหมาย ตามข้อ ๕ ก. ของสัญญาจ้าง ข้อ ๑๓๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา ๓๘๖ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คำขอของผู้ฟ้องคดีที่ขอให้ยกเลิกหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้าง และดำเนินการตรวจรับงานตามสัญญาจ้างดังกล่าว หรือชำระเงินค่าการทำงานที่ทำไปตามสัญญาจ้าง นั้น เป็นคำขอที่ขัดต่อหลักกฎหมายและไม่อาจจะดำเนินการตามคำขอดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีได้ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงไม่ดำเนินการตามคำขอของผู้ฟ้องคดีและหาจำต้องดำเนินการตามความประสงค์ของผู้ฟ้องคดีไม่ เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีมีความชอบด้วยกฎหมาย จึงไม่จำต้องดำเนินการยกเลิกหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างและดำเนินการตรวจรับงานตามสัญญาจ้างหรือชำระเงินค่าการทำงานที่ทำไปตามสัญญาจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามที่ยื่นคำขอมาแต่อย่างใด สัญญาจ้างเลขที่ ๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ระหว่าง ผู้ถูกฟ้องคดีกับผู้ฟ้องคดีเป็นสัญญาทางปกครอง มีวัตถุประสงค์ของสัญญานี้เพื่อประโยชน์สาธารณะ ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในสัญญาจ้างฉบับดังกล่าวและอยู่ภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่และวิธีปฏิบัติราชการของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นไปตามมาตรา ๖๗ (๑) และมาตรา ๖๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกอบมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจเหนือกว่าผู้ฟ้องคดี เมื่อผู้ฟ้องคดีกระทำการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อตนเองด้วยการฝ่าฝืนสัญญาจ้างและฝ่าฝืนระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงบอกเลิกสัญญาจ้างโดยชอบด้วยสัญญาและชอบด้วยกฎหมายดังกล่าว ภายหลังเมื่อสัญญาเลิกกันแล้ว ผู้รับมอบอำนาจของผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอเป็นหนังสือ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการยกเลิกหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างและดำเนินการตรวจรับงานตามสัญญาจ้างดังกล่าว หรือชำระเงินค่าการทำงานที่ทำไปตามสัญญาจ้างรวม ๓ ฉบับ เป็นเงิน ๑,๒๘๘,๕๐๐ บาท ทั้งนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๙๑ และชำระดอกเบี้ยภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ การชำระเงินค่าการทำงานตามมาตรา ๓๙๑ สัญญาจ้างเลขที่ ๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๕๑๒,๐๐๐ บาท ซึ่งจำนวนเงินค่าการทำงาน



/ที่ระบุ...

ที่ระบุในหนังสือเป็นเงินจำนวนเดียวกันกับเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้าง แม้จะใช้คำว่าค่าการงาน แต่จำนวนเงินดังกล่าวไม่ใช่เงินค่าการงาน แต่เป็นเงินค่าจ้างที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายกระทำผิดสัญญาจ้างและผู้ถูกฟ้องคดีได้บอกเลิกสัญญาโดยชอบด้วยสัญญา และชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ เป็นไปตามสัญญา ข้อ ๔ ก. ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีก็ต่อเมื่องานจ้างนั้นได้กระทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว หากจะถือว่าเงินดังกล่าวเป็นเงินค่าการงาน ตามมาตรา ๓๔๑ ผู้ถูกฟ้องคดีก็ไม่อาจจะชำระค่าการงานดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ เพราะเป็นเงินที่สูงเกินไปไม่ควรค่าแก่การงาน และขัดต่ออำนาจหน้าที่ในการรักษาคຸ້ມครองประโยชน์สาธารณะและการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ตามมาตรา ๖๗ (๑) ประกอบมาตรา ๖๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ หากผู้ถูกฟ้องคดีกระทำตามข้อเรียกร้องของผู้ฟ้องคดี ด้วยการจ่ายค่าจ้างหรือชำระค่าการงานตามที่ขอให้ดำเนินการแก่ผู้ฟ้องคดี การกระทำนั้นจะเป็นการใช้จ่ายงบประมาณของแผ่นดินเกินกว่าขอบเขตอำนาจที่กฎหมายกำหนด เป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่เอกชนแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย การใช้จ่ายงบประมาณของแผ่นดินดังกล่าวเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะ และกระทำการขัดต่อกฎหมาย มิได้มุ่งหมายเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ข้อเสนอของผู้ฟ้องคดีที่ให้ชำระค่าการงาน จึงเป็นข้อเรียกร้องที่ไม่สามารถดำเนินการหรือไม่สามารถปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย เพราะหากดำเนินการหรือปฏิบัติตามข้อเรียกร้องก็จะเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะดังกล่าว และโดยที่สิทธิประโยชน์ในการงานตามมาตรา ๓๔๑ วรรคสาม ของผู้ฟ้องคดี ยังไม่มีผลบังคับ เนื่องจากยังไม่ได้มีการดำเนินการกำหนดให้ใช้เงิน สภาพบังคับจึงยังไม่เกิดขึ้น การไม่จ่ายค่าการงานให้แก่ผู้ฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา ๓๔๑ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ค่าแห่งการงาน มีความหมายชัดเจนตรงตามตัวอักษรแล้วว่า การงานอันได้กระทำให้และยอมให้ใช้ทรัพย์สินนั้น การที่จะขัดใช้คຸ້ມกฎหมายกำหนดให้ใช้เงินตามควรแก่ประโยชน์ของการงานนั้น ซึ่งค่าแห่งการงานตามมาตรา ๓๔๑ วรรคสาม ดังกล่าว ยังไม่มีการกำหนดให้ใช้เงินด้วยจำนวนเงินอันควรแก่ประโยชน์ของการงานนั้น ๆ ไว้ จึงต้องมีการกำหนดให้ใช้เงินด้วยจำนวนเงินตามควรแก่ประโยชน์ของการงานนั้นเสียก่อน หากยังไม่ได้กำหนดให้ใช้เงินด้วยจำนวนเงินที่แน่นอนแล้ว คู่กรณีฝ่ายที่ต้องใช้เงินค่าการงานก็ยังไม่สามารถใช้เงินให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งได้ เมื่อผู้ฟ้องคดีแจ้งขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการชำระเงินค่าการงานโดยระบุจำนวนเงินค่าการงานที่เรียกร้องสูงเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้าง แสดงให้เห็นโดยชัดเจนว่าเงินจำนวนที่เรียกร้องนั้นไม่ใช่เงินค่าการงานที่ได้กระทำขึ้น เพราะมีจำนวนสูงเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้าง จึงถือเป็นเงินค่าจ้าง แม้ผู้ฟ้องคดีจะเรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าการงาน ตามมาตรา ๓๔๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่เห็นได้ชัดเจนว่าจำนวนเงินที่เรียกร้องเป็นเงินค่าจ้าง



/ไม่ใช่เงิน...

ไม่ใช่เงินค่าการงาน เพราะนัยของเงินค่าจ้างและค่าการงานมีความมุ่งหมายต่างกัน กล่าวคือ เงินค่าจ้างเป็นเงินที่คู่สัญญาได้ตกลงกันไว้ แต่ค่าการงานกฎหมายกำหนดให้ใช้เงินแก่กันตามสมควร แก่การงานหรือคู่สัญญาจะตกลงกันกำหนดจำนวนเงินเพื่อใช้ตอบแทนค่าการงานที่ทำให้แก่กันก็ได้ ดังนั้น กรณีระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีกับผู้ฟ้องคดีเมื่อไม่ได้ตกลงกันกำหนดจำนวนเงินค่าการงานไว้ในสัญญาจ้าง ผู้ฟ้องคดีจะเรียกร้องระบุจำนวนเงินตามแต่อำเภอใจของผู้ฟ้องคดีหาได้ไม่ เพราะค่าการงานดังกล่าวยังไม่ได้ถูกกำหนดให้เป็นเงินจำนวนแน่นอน จึงยังปฏิบัติการต่อกันไม่ได้ จนกว่าจะมีการกำหนดให้ใช้เงินด้วยจำนวนที่แน่นอนเสียก่อนว่าจะต้องใช้เงินจำนวนเท่าใด ให้แก่กัน และโดยที่มาตรา ๓๕๑ วรรคสาม ไม่ได้กำหนดเวลาอันพึงใช้เงินค่าการงานให้แก่กันไว้ จึงต้องถือเวลาที่เกิดสภาพบังคับที่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งสามารถกระทำการใช้เงินเพื่อตอบแทนที่ คู่กรณีได้ทำการงานนั้นให้ ซึ่งเวลาที่สภาพบังคับเกิดขึ้นก็คือเวลาที่ได้ทำการกำหนดให้ใช้เงิน ด้วยจำนวนเงินที่ตามควรแก่ค่าการงานนั้น ต้องถือเวลานับตั้งแต่ปัจจุบันเป็นต้นไป ซึ่งหากกฎหมาย ต้องการให้เกิดผลบังคับที่แตกต่างจากเวลาในปัจจุบันก็จะกำหนดยกเว้นไว้ในบทบัญญัติ เรื่องนั้น ๆ ดังเช่นตามมาตรา ๓๕๑ วรรคสอง ที่บัญญัติยกเว้นให้มีผลย้อนหลังไปถึงเวลาที่กำหนด ดังเหตุผลที่กล่าวมานี้ จึงสามารถลำดับการเกิดขึ้นของสภาพบังคับในค่าการงานตามมาตรา ๓๕๑ วรรคสาม ได้ ดังนี้ คือ ค่าการงานเป็นความผูกพันระหว่างบุคคลผู้ซึ่งกระทำการงานให้และผู้ที่ได้รับ หรือใช้ประโยชน์จากการงานนั้น ซึ่งค่าผลิตผลของการงานนั้น กฎหมายให้ใช้เป็นเงินตามควร แก่การงานได้กระทำให้ขึ้น โดยในการจะใช้เงินให้แก่กันต้องมีการกำหนดให้ใช้เงินเป็นจำนวนเงิน ที่แน่นอนเสียก่อน เมื่อผลของค่าการงานหรือค่าควรแห่งการงานยังไม่เกิดขึ้น สภาพบังคับ ยังไม่เกิดขึ้นในเวลานั้น จึงบังคับแก่กันไม่ได้ เมื่อขณะนั้นหรือในเวลานั้นบังคับแก่กันไม่ได้ บุคคล ผู้ต้องถูกบังคับจึงไม่ต้องถูกบังคับในเวลานั้น ด้วยหลักความสมเหตุสมผลดังที่กล่าวมานี้ หากกาลเวลาต่อไปเมื่อมีการกำหนดให้บุคคลนั้นต้องถูกบังคับหรือต้องรับผิดชอบในค่าการงานหรือ ค่าควรแห่งการงานอันได้กำหนดขึ้นแล้วโดยผู้มีอำนาจในการกำหนดได้กำหนดไว้เป็นที่สุด เมื่อนั้นสภาพบังคับจึงเกิดขึ้น ส่วนเวลาที่ใช้บังคับให้บุคคลกระทำการนั้น โดยหลักกฎหมายหรือหลักกฎหมายทั่วไปจะถือเวลา ณ ปัจจุบันนับตั้งแต่ที่สามารถปฏิบัติการนั้น ๆ ได้ หากกฎหมาย ต้องการให้มีผลใช้บังคับในเวลาที่แตกต่างกันจากหลักกฎหมายหรือหลักกฎหมายทั่วไปนี้ กฎหมายจะกำหนดไว้ในบทบัญญัติที่ว่าด้วยเรื่องนั้น ๆ หากไม่ได้กำหนดไว้ต้องถือหลักเวลาตาม ความเป็นจริงของธรรมชาติที่เกิดขึ้น คือ นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เห็นได้ว่า การที่ศาลปกครองชั้นต้น วินิจฉัยตีความกฎหมายมาตรา ๓๕๑ วรรคสาม ว่า ค่าการงานเป็นหนี้เงิน ทั้งที่บทบัญญัติไม่ได้ กำหนดไว้ จึงเป็นการคลาดเคลื่อนจากบทบัญญัติของกฎหมาย เมื่อค่าควรแห่งการงานยังไม่ได้ ถูกกำหนดให้ใช้เงินเป็นจำนวนที่แน่นอน จึงไม่มีช่องทางใดเลยที่จะขดใช้เงินค่าการงานให้แก่กันได้ จนกว่าจะได้ทำการกำหนดให้ใช้จำนวนเงินที่ต้องใช้ค่าการงานนั้น การวินิจฉัยดังกล่าวจึงเป็นการ



/ตีความ...

ตีความขยายกฎหมายเกินกว่าขอบเขตบทบัญญัติของกฎหมาย และด้วยการตีความขยายกฎหมายเกินกว่าขอบเขตบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบเชื่อมโยงกฎหมายให้มีผลย้อนหลัง อันเป็นการคลาดเคลื่อนจากหลักการตีความกฎหมาย หากจะมีการบังคับให้กฎหมายมีผลเวลาในการบังคับย้อนหลังไปผิดจากหลักกฎหมายธรรมชาติ จะต้องมีการบัญญัติไว้ในกฎหมายเรื่องนั้น ๆ ว่า ให้มีผลย้อนหลังไปถึงเวลาตามที่กำหนด ดังเช่นตามมาตรา ๓๙๑ วรรคสอง จะใช้ดุลพินิจตีความหรือขยายความบทบัญญัติไม่ได้ เพราะเป็นการตีความขยายกฎหมายเกินกว่าขอบเขตบทบัญญัติของกฎหมาย การที่ศาลวินิจฉัยว่าค่าการงานเป็นหนี้เงินเป็นการวินิจฉัยที่ตีความขยายกฎหมายเกินกว่าขอบเขตบทบัญญัติของกฎหมาย ส่งผลค่าการงานให้มีผลย้อนหลังไปถึงเวลาที่ยังไม่สามารถจะปฏิบัติการใช้ได้อย่างแน่แท้ เมื่อค่าการงานเป็นหนี้เงิน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ จึงต้องชำระดอกเบี้ยตามมาตรา ๒๐๔ และมาตรา ๒๒๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม หากศาลยังคงยืนยันคำวินิจฉัยว่าค่าการงานเป็นหนี้เงินต้องชำระหนี้เงินรวมดอกเบี้ยผิดนัดตามมาตรา ๒๐๔ และมาตรา ๒๒๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีก็ยังคงมีความชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมายมาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเวลา ณ ปัจจุบันนี้ โดยที่การบอกเลิกสัญญาจ้างและไม่จ่ายค่าจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นการกระทำที่ชอบด้วยสัญญาและชอบด้วยกฎหมาย และสถานะความชอบด้วยกฎหมายก็ยังคงสถานะอยู่ อันเนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเจ้าหนี้ที่ ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจเหนือกว่าผู้ฟ้องคดี เมื่อผู้ฟ้องคดีมีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการชำระเงินค่าการงานที่ทำไปตามสัญญาจ้างทั้ง ๓ สัญญาดังกล่าวเป็นเงิน ๑,๒๘๘,๕๐๐ บาท ทั้งนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๙๑ ผู้ถูกฟ้องคดีได้พิจารณาคำขอให้ดำเนินการของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า จำนวนเงินที่ผู้ฟ้องคดีเรียกร้องมานั้น แม้จะระบุว่าเป็นค่าการงานตามมาตรา ๓๙๑ แต่จำนวนเงินที่เรียกร้องเป็นจำนวนเดียวกันกับค่าจ้างจึงเป็นเงินค่าจ้าง และถ้าเป็นเงินจากการงานที่ได้กระทำให้นั้น ศาลจะต้องกำหนดให้ใช้จำนวนเงินที่ต้องใช้ค่าการงานนั้นเสียก่อน ซึ่งหากผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการจ่ายเงินให้ผู้ฟ้องคดีตามที่เรียกร้อง จะเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะ และการกระทำนั้นจะเป็นการทุจริต ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่จ่ายเงินจำนวนตามที่เรียกร้องให้แก่ผู้ฟ้องคดี การไม่จ่ายเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีกระทำโดยอาศัยอำนาจการคุ้มครองและรักษาประโยชน์สาธารณะตามมาตรา ๖๗ (๑) ประกอบมาตรา ๖๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกอบมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายในการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ฟ้องคดีในอันที่จะไม่รับคำขอให้ดำเนินการให้สิทธิประโยชน์ค่าควรแห่งการงานแก่ผู้ฟ้องคดี หากผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินจำนวนตามที่ผู้ฟ้องคดีเรียกร้อง



/จะเป็นการ...

จะเป็นการทุจริต และค่าแห่งการงานก็ยังไม่เกิดผลบังคับ เนื่องจากยังไม่ได้มีการดำเนินการกำหนดให้ใช้จำนวนเงินที่ต้องใช้ค่าการงานนั้น การไม่จ่ายเงินดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นนิติกรรมทางปกครองที่กระทำโดยชอบด้วยกฎหมายและมีผลตราบท่าที่ยังไม่ถูกเพิกถอน และถึงแม้ว่า จะถูกเพิกถอนหรือสิ้นผลไปโดยผลของคำพิพากษาของศาลก็ตาม การไม่จ่ายเงินค่าจ้าง หรือค่าการงานให้แก่ผู้ฟ้องคดีก็ไม่มีผลบังคับย้อนหลัง ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรา ๕ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น จะนำมาตรา ๒๐๔ และมาตรา ๒๒๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาบังคับแก่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ จึงคิดดอกเบี้ยผิดนัดย้อนหลังไปถึงเวลาที่ผู้ฟ้องคดีใช้สิทธิเรียกร้องไม่ได้ เนื่องจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นการใช้อำนาจทางปกครองกระทำนิติกรรมทางปกครอง ด้วยลำดับศักดิ์ของกฎหมายที่ใช้อยู่ในลำดับศักดิ์เดียวกันระหว่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจทางปกครอง จึงใช้กฎหมายปกครองเป็นหลักในการพิจารณา คือ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ส่วนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นำมาใช้โดยอนุโลม ด้วยเหตุผลดังนี้ จึงนำมาตรา ๒๐๔ และมาตรา ๒๒๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาบังคับแก่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้

สำหรับค่าการงานที่ศาลกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ให้ผู้ฟ้องคดีร้อยละ ๖๐ ของวงเงินค่าจ้างหลังจากหักค่าวัสดุและรายการเล็กน้อยรวม RB ๑๕ มิลลิเมตร เป็นเงิน ๓๐๖,๕๙๖.๑๕ บาท นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าจำนวนเงินดังกล่าวสูงเกินไป เมื่อคำนึงถึงพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ประพฤติทุจริตแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อตนเอง โดยไม่คำนึงถึงความเสียหายของผู้อื่น การปิดกั้นทางสาธารณะใช้ความเดือดร้อนของประชาชน ต่อรองกับผลประโยชน์ส่วนตน การไม่เคารพต่อสัญญาอันเป็นการผิดวิสัยของผู้มีอาชีพด้านการก่อสร้างและผิดวิสัยของผู้มีวิชาชีพด้านวิศวกรรมโยธา และการกำหนดให้ชดใช้ค่าแห่งการงาน ด้วยจำนวนเงินที่สูงจะเป็นแรงจูงใจหรือส่งเสริมให้ผู้ฟ้องคดีกระทำผิดสัญญาต่อหน่วยงานของรัฐ กระทำการงานที่รับจ้างผิดแบบรูปรายการ งานไม่เป็นไปตามสัญญา เพราะเหตุว่าค่าจ้าง และค่าแห่งการงานรวมดอกเบี้ยมีจำนวนเงินที่ไม่แตกต่างกันมากนัก ทำให้ผู้รับจ้างกับหน่วยงานของรัฐ มีทางเลือกกว่าจะเลือกรับค่าจ้างตามสัญญาจ้างหรือจะเลือกรับค่าแห่งการงานตามกฎหมาย

ส่วนหลักประกันสัญญา ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้รับตามสัญญาแล้วนั้น ศาลปกครองชั้นต้น ได้มีคำพิพากษาให้คืนหลักประกันดังกล่าวแก่ผู้ฟ้องคดี เนื่องจากหลักประกันสัญญาได้มอบไว้เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามสัญญาข้อ ๓ และข้อ ๑๖ วรรคสอง เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายผิดสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงรับหลักประกันดังกล่าว ซึ่งแม้การบอกเลิกสัญญาจะมีผลทำให้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจำต้องกลับคืนสู่ฐานะที่เป็นอยู่ดังเดิมตามมาตรา ๓๙๑ แต่ข้อสัญญาดังกล่าว



/คู่สัญญา...

คู่สัญญาได้ตกลงกัน แม้จะแตกต่างจากบทบัญญัติของกฎหมาย ถ้ามิใช่กฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ข้อสัญญาดังกล่าวก็สามารถปฏิบัติตามที่สัญญากันไว้ได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๕๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และมาตรา ๓๙๑ แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าวก็มีใช้กฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ดังนั้น สัญญาที่แตกต่างจากบทบัญญัติดังกล่าว เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ฟ้องคดีได้ตกลงกันไว้แล้ว จึงเป็นการยกเว้นโดยเฉพาะเจาะจงแล้ว ใช้บังคับกันได้เองในระหว่างคู่สัญญา ซึ่งโดยที่สัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาทางปกครอง ผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจเหนือกว่าผู้ฟ้องคดี เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงใช้อำนาจทางปกครองริบหลักประกันสัญญาดังกล่าวโดยอาศัยอำนาจการคุ้มครองและรักษาประโยชน์สาธารณะตามมาตรา ๖๗ (๑) และมาตรา ๖๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกอบมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เนื่องจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นการใช้อำนาจทางปกครองกระทำการนิติกรรมทางปกครอง ด้วยลำดับศักดิ์ของกฎหมายที่ใช้อยู่ในลำดับศักดิ์เดียวกันระหว่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจทางปกครอง จึงใช้กฎหมายปกครองเป็นหลักในการพิจารณา คือ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ส่วนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นำมาใช้โดยอนุโลมเมื่อคู่สัญญาได้ตกลงกันไว้แล้วว่าให้ริบหลักประกันสัญญา เมื่อผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งเป็นข้อตกลงที่แตกต่างจากบทบัญญัติของมาตรา ๓๙๑ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ให้คู่สัญญาคืนสู่ฐานะเดิม กรณีการริบหลักประกันสัญญานี้ จึงไม่นำกฎหมายดังกล่าวมาบังคับใช้ ดังนี้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหลักประกันสัญญาจึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องคืนหลักประกันสัญญาดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นยกฟ้องของผู้ฟ้องคดี

ผู้ฟ้องคดีไม่ทำคำแก้อุทธรณ์

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน พิจารณาคำแถลงด้วยวาจาของผู้ถูกฟ้องคดี และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์เป็นหนังสือของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาพยานหลักฐานในคำฟ้อง คำให้การ คำคัดค้าน คำให้การ คำให้การเพิ่มเติม และคำอุทธรณ์แล้ว



/ข้อเท็จจริง...

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างเลขที่ ๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ว่าจ้างผู้ฟ้องคดีก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนนทรี อำเภอบินทร์บุรี จังหวัดปราชญ์บุรี มีขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๑๕ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่ต่ำกว่า ๙๒๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดปราชญ์บุรี พร้อมป้ายชื่อโครงการ วงเงินค่าจ้าง ๕๑๒,๐๐๐ บาท กำหนดเริ่มทำงานวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยผู้ฟ้องคดีได้นำหนังสือคำประกันของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบินทร์บุรี เลขที่ ๕๕ - ๔๒ - ๘๐๗๓ - ๒ จำนวนเงิน ๒๕,๖๐๐ บาท มอบให้ผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างถนนคอนกรีตตามสัญญา และมีหนังสือ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ส่งมอบงานต่อผู้ถูกฟ้องคดี คณะกรรมการตรวจการจ้างมีบันทึกรายงาน ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ว่า ๑. ผู้รับจ้างวางเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB ๑๕ มิลลิเมตร ระหว่างรอยต่อทุกช่วง ๕ เมตร ไม่ตรงตามรูปแบบ ๒. ผลทดสอบลูกปูนอายุ ๗ วัน ไม่ตรงตามรูปแบบ และ ๓. ป้ายโครงการไม่ทาสี เห็นควรให้ผู้รับจ้างแก้ไข ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ที่ ปจ ๗๓๗๐๑/๐๑๕ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ส่งมอบงานในครั้งที่สอง คณะกรรมการตรวจการจ้างมีบันทึกรายงาน ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ว่า ๑. ผู้รับจ้างยังไม่แก้ไขการใส่เหล็กเส้นกลม ผิวเรียบ RB ๑๕ มิลลิเมตร ระหว่างรอยต่อทุกช่วง ๕ เมตร ๒. ป้ายโครงการข้อความตัวอักษรไม่ตรงตามสัญญาจ้าง เห็นควรให้ผู้รับจ้างแก้ไข ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ที่ ปจ ๗๓๗๐๑/๔๗ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการให้แล้วเสร็จตามโครงการและแจ้งค่าปรับ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ส่งมอบงานเป็นครั้งที่สาม คณะกรรมการตรวจการจ้างมีบันทึกรายงาน ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ ว่า ผู้รับจ้างยังไม่แก้ไขการใส่เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB ๑๕ มิลลิเมตร ระหว่างรอยต่อทุกช่วง ๕ เมตร เห็นควรให้ผู้รับจ้างแก้ไข ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ที่ ปจ ๗๓๗๐๑/๓๒๑ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขงาน และมีหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ที่ ปจ ๗๓๗๐๒/๓๕๘ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ที่ ปจ ๗๓๗๐๒/๔๑๘ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ แจ้งจำนวนเงินค่าปรับตามสัญญาให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีว่าไม่สามารถแก้ไขงานได้ และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีปรับลดค่างานให้เป็นไปตามแบบรูปและรายการ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ตรวจรับงาน และแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการตามสัญญาจ้างต่อไป ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ที่ ปจ ๗๓๗๐๑/๕๑๐ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า ยอดค่าปรับนับจากวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐



/เป็นเงิน...

เป็นเงิน ๖๕,๕๓๖ บาท เกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้างแล้ว หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ
องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ที่ ปจ ๗๓๗๐๒/๖๔๗ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ บอกเลิกสัญญากับ
ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีว่าผู้ฟ้องคดีมีได้แจ้งว่าไม่สามารถ
แก้ไขงานได้ ผู้ฟ้องคดีจะดำเนินการแก้ไขงานตามมาตรฐานและหลักวิชา และจะชำระค่าปรับตามสัญญา
ข้อ ๑๕ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ขอให้ผู้ฟ้องคดียกเลิกหนังสือบอกเลิกสัญญา
และตรวจรับงานจ้าง หรือชำระเงินค่างานที่ทำไปตามสัญญาจ้างพร้อมดอกเบี้ยแก่ผู้ฟ้องคดี
ภายใน ๗ วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ดำเนินการใด ๆ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อ
ศาลปกครองชั้นต้น ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินค่าการงานตามสัญญาจ้าง
จำนวน ๕๑๒,๐๐๐ บาท และคืนเงินหลักประกัน จำนวน ๒๕,๖๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๕๓๗,๖๐๐ บาท
พร้อมดอกเบี้ย ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีฟ้องแย้งขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าปรับ
ตามสัญญา เป็นเงินจำนวน ๘๗,๕๕๒ บาท และค่าเสียหายซึ่งเป็นค่าขาดประโยชน์จากการที่ผู้ฟ้องคดี
ไม่ชำระหนี้ให้ต้องตามความประสงค์อันแท้จริงของมูลหนี้ เป็นเงินจำนวน ๙๔,๒๐๘ บาท พร้อมดอกเบี้ย
ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินจำนวน ๒๒๑,๕๐๑.๑๒ บาท พร้อมดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๒๒๑,๕๐๑.๑๒ บาท นับตั้งแต่วันที่ ๒๕
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี หรือ
อัตราดอกเบี้ยใหม่ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามความในมาตรา ๗ วรรคสอง
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อปี แต่ไม่เกินร้อยละ ๗.๕
ต่อปี ตามคำขอของผู้ฟ้องคดี นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ
และให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนหลักประกันสัญญา ตามหนังสือค้ำประกันของธนาคารกสิกรไทย จำกัด
(มหาชน) สาขาการบินบุรี เลขที่ ๕๙ - ๔๒ - ๘๐๗๓ - ๒ จำนวนเงิน ๒๕,๖๐๐ บาท ให้แก่
ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด และคืนค่าธรรมเนียมศาลตามส่วน
แห่งการชนะคดีให้แก่คู่กรณีทั้งสองฝ่าย คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก ผู้ถูกฟ้องคดีไม่เห็นพ้องด้วยกับ
คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น จึงอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดมาเป็นคดีนี้

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณากฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วยแล้ว

คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิ
ฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองหรือไม่

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า สัญญาจ้างเลขที่ ๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
ที่ผู้ฟ้องคดีทำกับผู้ถูกฟ้องคดี โดยผู้ถูกฟ้องคดีตกลงจ้างและผู้ฟ้องคดีตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนนทรี อำเภอบินทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี
เป็นสัญญาที่คู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายหนึ่งซึ่งได้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นราชการส่วนท้องถิ่นและเป็น



/หน่วยงาน...

หน่วยงานทางปกครอง และถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ผู้ถูกฟ้องคดีจ้างให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างนั้น มีลักษณะเป็นการจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคอันเป็นการดำเนินการทางปกครองหรือจัดทำ บริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ สัญญาดังกล่าวจึงเป็นสัญญาทางปกครองตามนัยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่วนสัญญา คำประกันตามหนังสือคำประกันของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบินทร์บุรี เลขที่ ๕๙ - ๔๒ - ๘๐๗๓ - ๒ ที่ผู้ฟ้องคดีมอบให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อคำประกันหนี้ที่ผู้ฟ้องคดีจะพึงต้องชำระ แก่ผู้ถูกฟ้องคดีตามสัญญาทางปกครองดังกล่าวเป็นสัญญาอุปกรณ์ของสัญญาทางปกครอง ดังกล่าว และการที่จะวินิจฉัยความรับผิดตามหนังสือคำประกันได้ จำต้องวินิจฉัยความรับผิด ที่ผู้ฟ้องคดีพึงมีต่อผู้ถูกฟ้องคดีตามสัญญาทางปกครองดังกล่าว เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดี ได้ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามสัญญาจ้างและส่งมอบงาน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งว่า งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดตามสัญญา ให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขงานให้แล้วเสร็จ พร้อมกับแจ้งค่าปรับตามสัญญาให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีว่าไม่สามารถแก้ไขงานได้ และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีปรับลดค่างานให้เป็นไป ตามแบบรูปรายการ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าการก่อสร้างไม่ครบถ้วนตามแบบรูป รายการที่กำหนดจึงไม่ตรวจรับงาน ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ที่ ปจ ๗๓๗๐๑/๕๑๐ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ยอดค่าปรับนับถึงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้าง และมีหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ที่ ปจ ๗๓๗๐๒/๖๔๗ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ บอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การคิดค่าปรับและการบอกเลิกสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินค่าการงานตามสัญญา จำนวน ๕๑๒,๐๐๐ บาท และคืนเงิน หลักประกัน จำนวน ๒๕,๖๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๕๓๗,๖๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย คดีนี้จึงเป็น คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ซึ่งมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษา ของศาลปกครอง ซึ่งผู้ที่จะมีสิทธิฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองได้นั้น มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติว่า ผู้ใดมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและการยุติข้อโต้แย้งนั้น ต้องมีคำบังคับ ตามที่กำหนดในมาตรา ๗๒ ผู้นั้นมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง เมื่อผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดี บอกเลิกสัญญาโดยไม่ชอบและไม่จ่ายค่าการงานที่ผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างตามสัญญาจ้าง ส่วนผู้ถูกฟ้องคดี โต้แย้งว่า ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดของสัญญา และก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ตามสัญญา การบอกเลิกสัญญาจึงชอบด้วยกฎหมายและข้อสัญญาแล้ว จึงไม่จ่ายค่าการงาน พร้อมกับฟ้องแย้งให้ผู้ฟ้องคดีจ่ายค่าปรับตามสัญญา ย่อมถือได้ว่าเกิดข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาจ้าง



/ก่อสร้าง...

ก่อสร้างซึ่งวินิจฉัยแล้วว่าเป็นสัญญาทางปกครองขึ้นแล้ว และการยุติข้อโต้แย้งดังกล่าวตามคำขอของผู้ฟ้องคดีที่ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินค่าการงานพร้อมดอกเบี้ยแก่ผู้ฟ้องคดี ศาลกำหนดคำบังคับให้ได้ ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครอง จึงฟังไม่ขึ้น

คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีต่อไปว่า ผู้ถูกฟ้องคดีต้องชำระเงินเป็นค่าแห่งการงาน พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด โดยมีประเด็นต้องวินิจฉัยก่อนว่า การบอกเลิกสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีชอบด้วยข้อสัญญาและข้อกำหนดหรือไม่

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๘๖ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ถ้าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งมีสิทธิเลิกสัญญาโดยข้อสัญญาหรือโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย การเลิกสัญญาเช่นนั้นย่อมทำด้วยแสดงเจตนาแก่อีกฝ่ายหนึ่ง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๖๕ กำหนดว่า คณะกรรมการตรวจการจ้างมีหน้าที่ ดังนี้ (๑) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูป รายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุมงานแล้วรายงานหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป... ข้อ ๑๓๐ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพิจารณาใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ในกรณีที่มีเหตุอันเชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด และสัญญาจ้างเลขที่ ๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง กำหนดว่า ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๑๕ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่ต่ำกว่า ๙๒๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้ ข้อ ๒ กำหนดว่า ผู้รับจ้างจะต้องทำงานตามแบบรูปรายการละเอียดตามสัญญา และเอกสารแนบท้ายสัญญา ซึ่งเอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒.๑ ผนวก ๑ (แบบรูป) เป็นแบบรูปรายการมาตรฐานถนนคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ของกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยแบบรูปดังกล่าวกำหนดว่า จะต้องใส่เหล็กเส้นกลม ผิวเรียบ RB ๑๕ มิลลิเมตร ยาว ๐.๕๐ เมตร ระยะห่าง ๐.๒๕ เมตร ตามแนว CONTRACTION JOINT ข้อ ๔ ก. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน กำหนดว่า ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวน ๕๑๒,๐๐๐ บาท... ข้อ ๕ ก.



/กำหนดเวลา...

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา กำหนดว่า ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ และต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างเลขที่ ๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ว่าจ้างผู้ฟ้องคดีก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนทรี อำเภอบินทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี มีขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๑๕ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่ต่ำกว่า ๙๒๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบโยธาธิการและผังเมือง พร้อมป้ายชื่อโครงการ วงเงินค่าจ้าง ๕๑๒,๐๐๐ บาท กำหนดเริ่มทำงานวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างถนนตามสัญญาและมีหนังสือ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ส่งมอบงานให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี คณะกรรมการตรวจการจ้างมีบันทึกทรายงาน ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ว่า ๑. ผู้รับจ้างวางเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB ๑๕ มิลลิเมตร ระหว่างรอยต่อทุกช่วง ๕ เมตร ไม่ตรงตามรูปแบบ ๒. ผลทดสอบลูกปูนอายุ ๗ วัน ไม่ตรงตามรูปแบบ และ ๓. ป้ายโครงการไม่ทาสี เห็นควรให้ผู้รับจ้างแก้ไข ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ส่งมอบงานในครั้งที่สอง คณะกรรมการตรวจการจ้างมีบันทึกทรายงาน ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ว่า ๑. ผู้รับจ้างยังไม่แก้ไขการใส่เหล็กเส้นกลม ผิวเรียบ RB ๑๕ มิลลิเมตร ระหว่างรอยต่อทุกช่วง ๕ เมตร ๒. ป้ายโครงการข้อความตัวอักษรไม่ตรงตามสัญญาจ้าง เห็นควรให้ผู้รับจ้างแก้ไข และผู้ฟ้องคดีมีหนังสือ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ส่งมอบงานเป็นครั้งที่สาม คณะกรรมการตรวจการจ้างมีบันทึกทรายงาน ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ ว่า ผู้รับจ้างยังไม่แก้ไขการใส่เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB ๑๕ มิลลิเมตร ระหว่างรอยต่อทุกช่วง ๕ เมตร เห็นควรให้ผู้รับจ้างแก้ไข ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขแล้ว เมื่อข้อ ๒ ของสัญญาจ้างเลขที่ ๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ กำหนดว่า ผู้ฟ้องคดีจะต้องทำงานตามแบบรูปรายการละเอียดตามสัญญา และเอกสารแนบท้ายสัญญา โดยเอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒.๑ ผนวก ๑ (แบบรูป) เป็นแบบรูปรายการมาตรฐานถนนคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ของกรมโยธาธิการและผังเมือง กำหนดว่าจะต้องใส่เหล็กเส้นกลม ผิวเรียบ RB ๑๕ มิลลิเมตร ยาว ๐.๕๐ เมตร ระยะห่าง ๐.๒๕ เมตร ตามแนว CONTRACTION JOINT กรณีจึงเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ดำเนินการแก้ไขงานให้ถูกต้องก่อนส่งมอบงานแก่ผู้ถูกฟ้องคดีตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างมีความเห็น



/และไม่ได้...

และไม่ได้ก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรูปารายการละเอียดตามสัญญา การที่คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างไม่ตรวจรับงานจ้างของผู้ฟ้องคดีจึงชอบตามข้อ ๖๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และข้อ ๒ ของสัญญาจ้าง
และเมื่อครบกำหนดเวลาตามสัญญาแล้ว ผู้ฟ้องคดียังทำงานไม่แล้วเสร็จ อันเป็นการปฏิบัติ
ผิดสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ตามมาตรา ๓๘๖ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับข้อ ๕ ก. ของสัญญาดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือ
องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ที่ ปจ ๗๓๗๐๒/๖๔๗ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ บอกเลิกสัญญากับ
ผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมายและสัญญาแล้ว

มีประเด็นต้องวินิจฉัยต่อไปว่า ผู้ถูกฟ้องคดีต้องชำระเงินเป็นค่าแห่งการงาน
พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๙๑ วรรคหนึ่ง
บัญญัติว่า เมื่อคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้ใช้สิทธิเลิกสัญญาแล้ว คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะต้องให้อีกฝ่าย
ได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม แต่ทั้งนี้จะต้องให้เป็นที่ไม่เสื่อมเสียแก่สิทธิของบุคคลภายนอกหาได้ไม่...
วรรคสาม บัญญัติว่า ส่วนที่เป็นการทำงานอันได้กระทำให้และเป็นการยอมให้ใช้ทรัพย์สินนั้น การที่จะ
ชดใช้คืน ท่านให้ทำได้ด้วยใช้เงินตามควรค่าแห่งการนั้น ๆ หรือถ้าในสัญญามีกำหนดว่าให้ใช้เงิน
ตอบแทนก็ให้ใช้ตามนั้น วรรคสี่ บัญญัติว่า การใช้สิทธิเลิกสัญญานั้นหากระทบกระทั่งถึงสิทธิ
เรียกร้องค่าเสียหายไม่

เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีบอกเลิกสัญญาพิพาทโดยชอบด้วยข้อสัญญาและกฎหมายแล้ว
สัญญาจึงเป็นอันเลิกกัน คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม
เนื่องจากการบอกเลิกสัญญาส่งผลให้สัญญาระงับย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่ทำสัญญา กฎหมายจึงกำหนด
ให้คู่สัญญาแต่ละฝ่ายต้องให้อีกฝ่ายกลับคืนสู่ฐานะเดิมด้วยการคืนสิ่งที่แต่ละฝ่ายได้รับไว้
ให้กับอีกฝ่ายหนึ่งทั้งหมด แต่เมื่อการงานที่ได้ทำให้กันไปแล้ว เป็นเรื่องที่โดยสภาพคืนกันไม่ได้
หรือไม่อาจทำให้กลับคืนสู่ฐานะเดิมได้ จึงให้ใช้เป็นเงินแทน ค่าแห่งการงานจึงหมายถึงเงินที่ต้อง
ชดใช้ตอบแทนการกลับคืนสู่ฐานะดังเดิมในส่วนที่เป็นการทำงานที่ได้กระทำให้ และเมื่อเป็นการ
ใช้คืนเงินก็ต้องให้ดอกเบี้ยด้วย ข้อเท็จจริงคดีนี้ปรากฏว่า สัญญาจ้างพิพาทกำหนดให้ก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๑๕ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง
ไม่ต่ำกว่า ๙๒๐ ตารางเมตร ตามแบบนโยบายธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี แต่ในการก่อสร้าง
ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับจ้างไม่ได้ใส่เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB ๑๕ มิลลิเมตร ยาว ๐.๕๐ เมตร
ระยะห่าง ๐.๒๕ เมตร ตามแนว CONTRACTION JOINT ตามแบบรูปารายการที่กำหนดในสัญญา
ซึ่งถือเป็นสาระสำคัญส่วนหนึ่งของงานโครงสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ถนนมีความ
มั่นคงแข็งแรงและมีระยะเวลาการใช้งานยาวนาน ประกอบกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง



/จังหวัด...

จังหวัดปราจีนบุรี มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีแจ้งความเห็นเรื่องการรับรองผิวจราจรว่า หากก่อสร้างตามแบบแปลนมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กครบก้น จะมีความมั่นคงแข็งแรง ใช้ประโยชน์ได้สมบูรณ์บรรลุวัตถุประสงค์ แต่เนื่องจากผู้รับจ้างไม่ได้ใส่เหล็กเส้นกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๕ มิลลิเมตร ยาว ๐.๕๐ เมตร ระยะห่าง ๐.๒๕ เมตร ตามแนว CONTRACTION JOINT จึงอาจจะมีผลกระทบกับความมั่นคงแข็งแรงและระยะเวลาการใช้งานที่ลดลง แต่ก็สามารถใช้ประโยชน์จากผิวจราจรได้ อย่างไรก็ตามภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานแล้ว ปรากฏว่ามีประชาชนในพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ถนนเพื่อการสัญจร เมื่อผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับจ้างและผู้ประกอบวิชาชีพนี้ ย่อมต้องทราบและเข้าใจแบบรูปรายการละเอียด ที่กำหนดในสัญญาเป็นอย่างดี หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัย ก็ควรแจ้งหรือสอบถามผู้ควบคุมงาน และจะต้องปฏิบัติงานที่รับจ้างให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพช่างประกอบกับเมื่อพิจารณาข้อ ๖๖ (๑) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่กำหนดให้ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ตรวจและควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา โดยสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควรและตามหลักวิชาช่างเพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามก็สั่งหยุดงานนั้นเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณี จนกว่าผู้รับจ้างจะยอมปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่ง และให้รายงานคณะกรรมการตรวจการจ้างทันที แต่กรณีไม่ปรากฏว่าผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีได้สั่งให้ผู้ฟ้องคดีหยุดงานในส่วนดังกล่าวที่ต้องแก้ไขให้ถูกต้องตามแบบรูปรายการ ดังนั้น ความเสียหายที่เกิดจากการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดตามสัญญา จึงเกิดจากความบกพร่องของคู่กรณีทั้งสองฝ่าย เมื่อค่าแห่งการงาน นั้น ในสัญญาพิพาทมิได้กำหนดไว้โดยเฉพาะว่าให้ใช้กันเพียงใดศาลจึงกำหนดค่าการงานให้ตามควร ตามมาตรา ๓๙๑ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยพิจารณาจากการงานนั้นว่าเป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนดในสัญญา และกำหนดจากเงินค่าจ้าง ราคาวัสดุ ค่าแรงงานที่มีการใช้ในการทำงานจริง เมื่อปรากฏตามใบแสดงประมาณราคาค่าก่อสร้างตามสัญญาจ้างเลขที่ ๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ งานเหล็กเสริม เหล็ก RB ๑๕ มิลลิเมตร กำหนดค่าวัสดุและแรงงานไว้เป็นเงิน ๑,๐๐๖.๔๑ บาท ค่าจ้างตามสัญญาพิพาทเป็นเงิน ๕๑๒,๐๐๐ บาท (๕๑๒,๐๐๐ - ๑,๐๐๖.๔๑) คงเหลือค่าจ้างเป็นเงิน ๕๑๐,๙๙๓.๕๙ บาท อย่างไรก็ตาม เมื่อฟังได้ว่า การที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ใส่เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB ๑๕ มิลลิเมตร ยาว ๐.๕๐ เมตร ระยะห่าง ๐.๒๕ เมตร ตามแนว CONTRACTION JOINT อาจจะมีผลกระทบกับความมั่นคงแข็งแรง และระยะเวลาการใช้งานที่ลดลง การที่ศาลปกครองชั้นต้น



/กำหนดค่า...

กำหนดค่าแห่งการงานให้แก่ผู้ฟ่องคดีในอัตราร้อยละ ๖๐ ของเงินจำนวน ๕๑๐,๙๙๓.๕๙ บาท คิดเป็นเงิน ๓๐๖,๕๙๖.๑๕ บาท ($๕๑๐,๙๙๓.๕๙ \times ๖๐ \div ๑๐๐$) จึงเหมาะสมแล้ว

ส่วนดอกเบี้ยของค่าแห่งการงาน นั้น เห็นว่า เมื่อค่าแห่งการงานเป็นเงินที่ต้อง ชดใช้ตอบแทนการกลับคืนสู่ฐานะดังเดิมในส่วนที่เป็นการทำงานที่ได้กระทำให้อันเป็นการใช้คืนเงิน จึงต้องให้ดอกเบี้ยด้วย ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผู้ฟ่องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ขอให้ผู้ถูกฟ่องคดีชำระเงินค่าการงาน พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ่องคดีภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ ได้รับหนังสือ ซึ่งผู้ถูกฟ่องคดีได้รับหนังสือในวันดังกล่าว และจะครบกำหนดในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ แต่ผู้ถูกฟ่องคดีไม่ชำระหนี้ดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ่องคดีภายในกำหนด จึงตกเป็นผู้ผิดนัด ชำระหนี้ นับแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ จนถึงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันฟ่องคดี รวม ๓๙ วัน คิดเป็นดอกเบี้ยผิดนัด ๒,๔๕๖.๙๗ บาท ($๓๐๖,๕๙๖.๑๕ \times ๓๙ \div ๓๖๕ \times ๗.๕ \div ๑๐๐$) ตามมาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ พานิชย์ รวมเป็นเงิน ๓๐๙,๐๕๓.๑๒ บาท ($๓๐๖,๕๙๖.๑๕ + ๒,๔๕๖.๙๗$)

เมื่อคดีนี้ ผู้ถูกฟ่องคดีฟ้องแย้งขอให้ผู้ฟ่องคดีชำระค่าปรับตามสัญญา เป็นเงินจำนวน ๘๗,๕๕๒ บาท และศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยแล้วว่า ผู้ถูกฟ่องคดีคิดค่าปรับ วันละ ๕๑๒ บาท เป็นเวลา ๑๗๑ วัน เป็นเงินจำนวน ๘๗,๕๕๒ บาท เป็นค่าปรับที่ไม่สูงเกินส่วน และผู้ถูกฟ่องคดีไม่ได้อุทธรณ์ ประเด็นดังกล่าว จึงเป็นที่สุดตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ เมื่อหักกลบ หนี้กันแล้ว ผู้ถูกฟ่องคดีจะต้องจ่ายเงินค่าแห่งการงานให้แก่ผู้ฟ่องคดี เป็นเงิน ๒๒๑,๕๐๑.๑๒ บาท ($๓๐๙,๐๕๓.๑๒ - ๘๗,๕๕๒$)

ส่วนดอกเบี้ยนับถัดจากวันฟ่องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นแก่ผู้ฟ่องคดี นั้น เห็นว่า โดยที่ได้มีการประกาศใช้พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและ พานิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ โดยผลของมาตรา ๓ มาตรา ๔ และมาตรา ๗ ของพระราชกำหนดดังกล่าว ดอกเบี้ยผิดนัดในระหว่างช่วงเวลาก่อนที่ พระราชกำหนดดังกล่าวใช้บังคับ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินค่าแห่งการงาน จำนวน ๒๒๑,๕๐๑.๑๒ บาท ที่ผู้ถูกฟ่องคดีต้องชดใช้ให้แก่ผู้ฟ่องคดี ส่วนดอกเบี้ยผิดนัดที่ถึงกำหนดชำระ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ อันเป็นวันที่พระราชกำหนดดังกล่าวใช้บังคับเป็นต้นไป ให้คิด ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี หรืออัตราดอกเบี้ยใหม่ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาซึ่งออก ตามความในมาตรา ๗ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อปี ของต้นเงินค่าแห่งการงานที่ผู้ถูกฟ่องคดีต้องชดใช้ให้แก่ผู้ฟ่องคดี ดังนั้น ผู้ฟ่องคดีจึงมีสิทธิ ได้รับดอกเบี้ยผิดนัดตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันถัดจากวันฟ่องคดี ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินค่าแห่งการงาน และดอกเบี้ยผิดนัดตั้งแต่



/วันที่ ๑๑...

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ ในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี หรืออัตราดอกเบี้ยใหม่ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามความในมาตรา ๗ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว

ส่วนประเด็นอุทธรณ์ที่ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีต้องคืนหลักประกันตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้มอบหนังสือค้ำประกันธนาคารกสิกรไทย สาขา กบินทร์บุรี เลขที่ ๕๙ - ๔๒ - ๘๐๗๓ - ๒ จำนวนเงิน ๒๕,๖๐๐ บาท ให้ไว้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งเป็นผู้ว่าจ้าง โดยข้อ ๓ วรรคสอง ของสัญญาจ้างเลขที่ ๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ กำหนดว่า หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว ข้อ ๑๖ วรรคหนึ่ง ของสัญญา กำหนดว่า ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้... วรรคสอง กำหนดว่า ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงานและค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาและค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้ ข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่า ภายหลังผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ บอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีได้เข้าทำงานนั้นเอง หรือได้ว่าจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานต่อจากผู้ฟ้องคดี ประกอบกับผู้ฟ้องคดีไม่ได้มีหนี้ใด ๆ ที่ต้องชำระให้ผู้ถูกฟ้องคดี และไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้นำหลักประกันดังกล่าวมาหักเป็นค่าปรับ กรณีจึงฟังได้ว่าไม่มีกรณีที่ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายตามข้อ ๑๖ ของสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่มีเหตุที่จะยึดหลักประกันดังกล่าวไว้อีกต่อไป ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องคืนหลักประกันสัญญา ตามหนังสือค้ำประกันธนาคารกสิกรไทย สาขา กบินทร์บุรี เลขที่ ๕๙ - ๔๒ - ๘๐๗๓ - ๒ จำนวนเงิน ๒๕,๖๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ว่าไม่ต้องคืนหลักประกันให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงฟังไม่ขึ้น

การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินจำนวน ๒๒๑,๕๐๑.๑๒ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๒๒๑,๕๐๑.๑๒ บาท นับตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี หรืออัตราดอกเบี้ยใหม่ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามความในมาตรา ๗ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อปี แต่ไม่เกินร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ตามคำขอของผู้ฟ้องคดี นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนหลักประกันสัญญา ตามหนังสือค้ำประกันของธนาคารกสิกรไทย จำกัด



/(มหาชน)...

(มหาชน) สาขาการบินบุรี เลขที่ ๕๙ - ๔๒ - ๘๐๗๓ - ๒ จำนวนเงิน ๒๕,๖๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด และคืนค่าธรรมเนียมศาลตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่คู่กรณีทั้งสองฝ่าย ค่าขออื่นนอกจากนี้ให้ยก นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย

พิพากษายืน

นายอนุชา สุณสวัสดิกุล
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

[Signature]

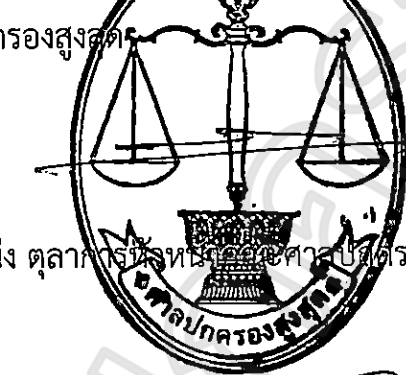
ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายไชยเดช ดันติเวสส
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

[Signature]

ตุลาการหัวหน้าคณะ

นายสัมฤทธิ์ อ่อนคำ
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด



นางสมาลี ลิ้มป้อวาท
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

[Signature]

นายวุฒิชัย ไทยเจริญ
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการผู้แถลงคดี : นายคะนิง จันทร์สงเคราะห์

